



ANALISTA
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1- formação de novos estados

1. incorporação
2. fusão
3. subdivisão
4. desmembramento-formação
5. desmembramento-anexação

2. formação de novos municípios

3.vedações constitucionais

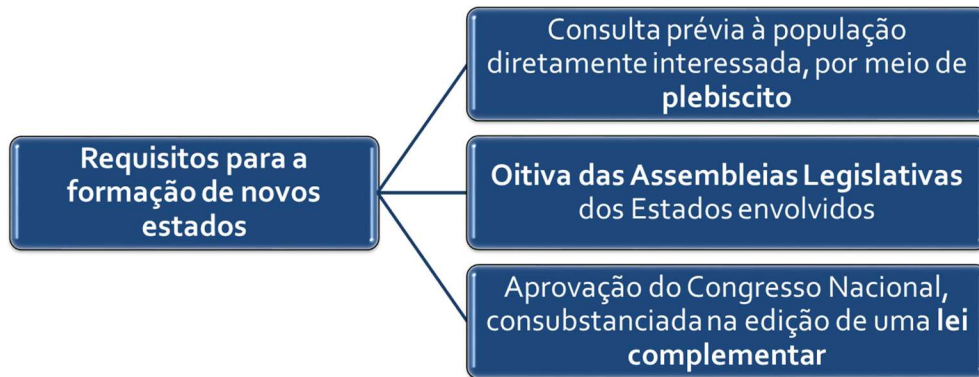
4.repartição constitucional de competências

1. introdução
2. competências estaduais
3. competências municipais

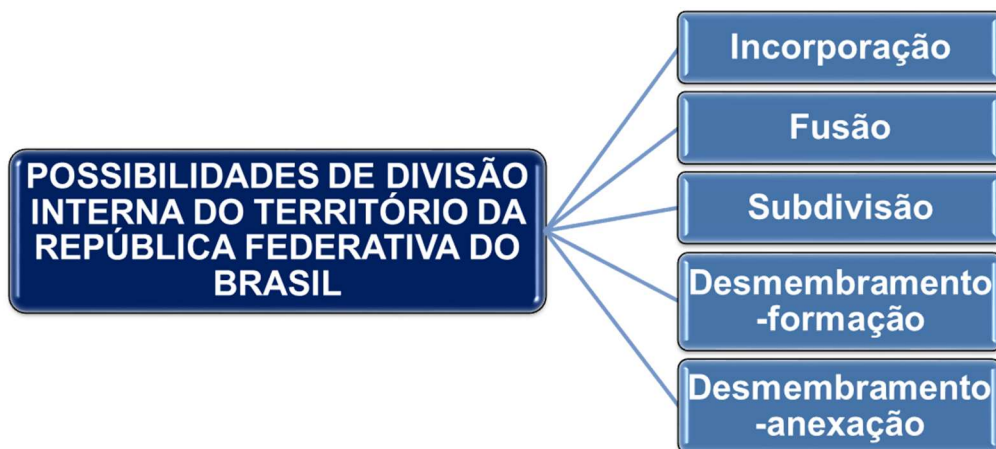
5. Organização dos Poderes

(C) Formação de Novos Estados

- “**Art. 18, § 3º, CF/88:** Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.”
- Lembre-se que não há direito de secessão e este não possui relação com a reformulação geográfica (sendo institutos diferentes)
- São 3 os requisitos para a formação de novos Estados



- São 5 as possibilidades de divisão interna do Território da República Federativa do Brasil:

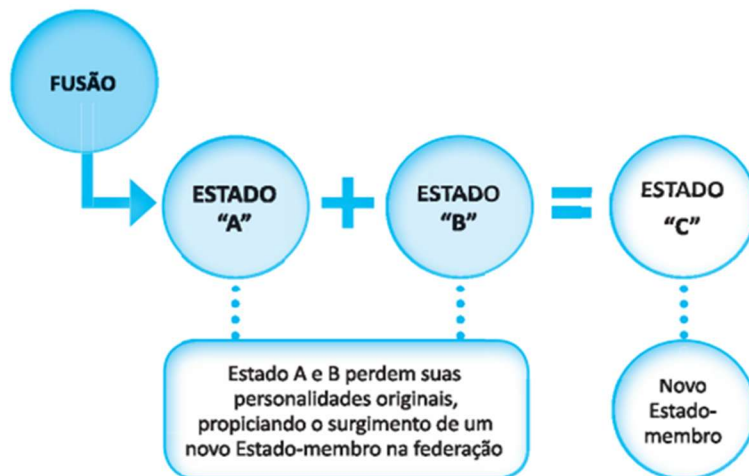


(i) Incorporação

- ❖ **LC 20, de julho de 1974, artigo 8º:** “Os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passarão a constituir um único Estado, sob a denominação de Estado do Rio de Janeiro, a partir de 15 de março de 1975”.
- ❖ Estado incorporador irá agregar o Estado incorporado, desaparecendo o agregado e se mantendo o agregador
- ❖ Difere da “incorporação entre si”

(ii) Fusão

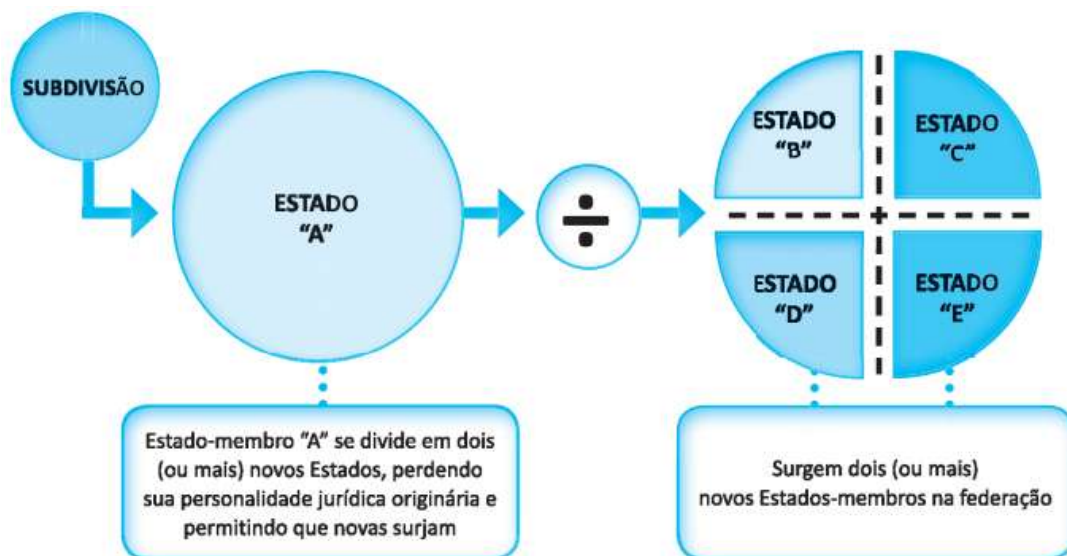
- ❖ “Incorporação entre si”
- ❖ Ambos os Estados originários desaparecem, surgindo um novo Estado membro



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

(iii) Subdivisão

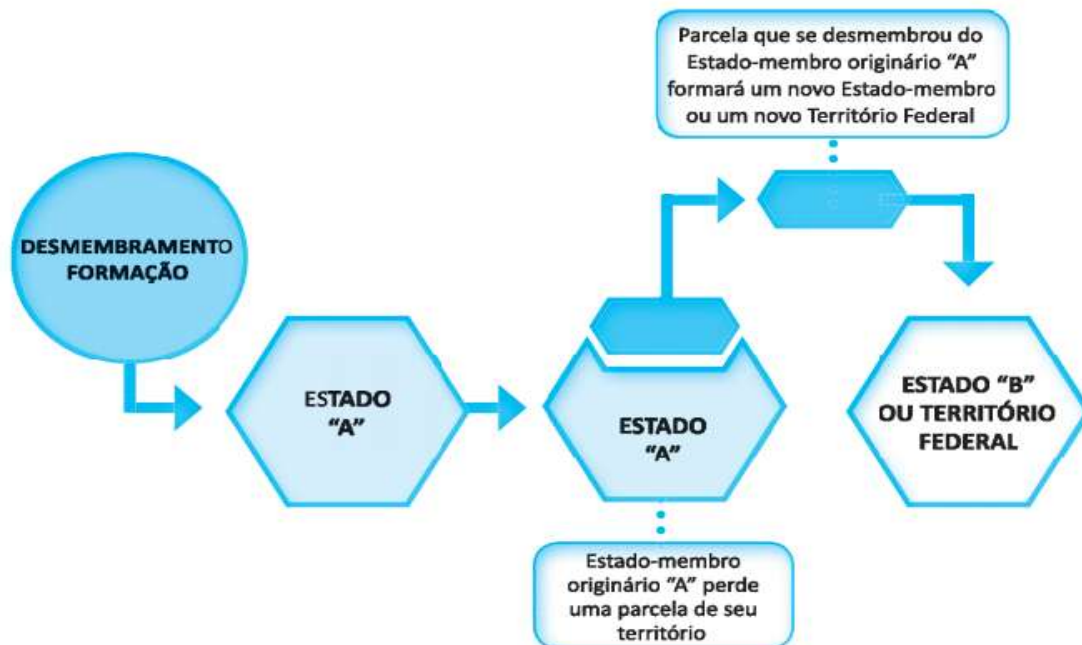
- ❖ Estado originário irá se dividir e formar outros, mais de dois, desaparecendo o originário (dá origem a dois ou mais Estados)



MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

(iv) Desmembramento-formação

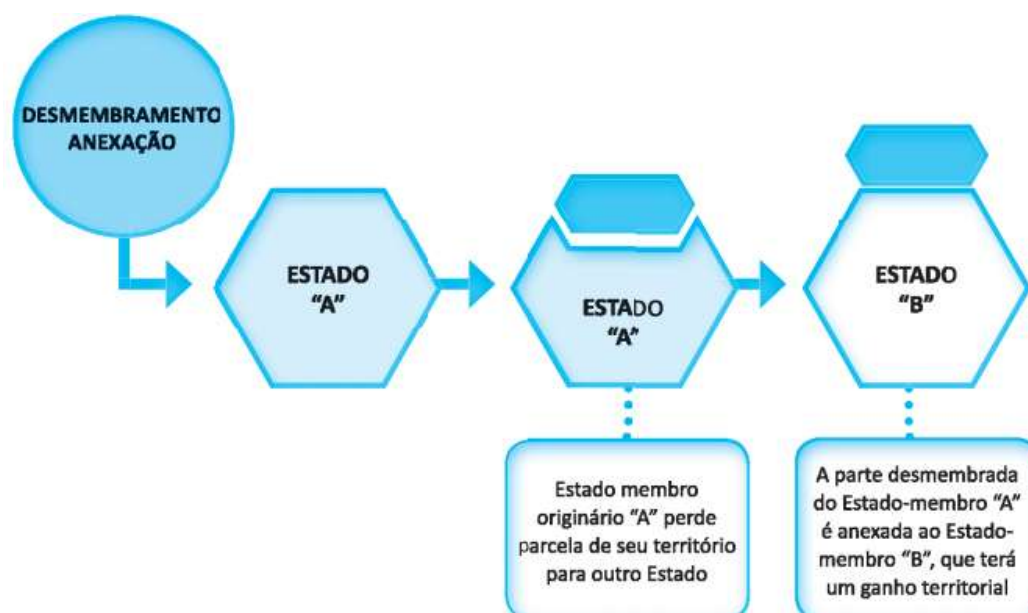
- ❖ Estado originário perderá parcela do território, sendo essa parcela formadora de um Estado novo



MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

(v) Desmembramento-anexação

- ❖ Estado originário perde parcela de seu território, sendo essa agregada a outro Estado membro
- ❖ Veja que ambos os Estados, originário e agregador, permanecem
- ❖ E não há surgimento de Estado novo
- ❖ Há apenas alteração territorial



(D) Formação de Novos Municípios

▪ **Redação anterior:**

-**Art. 18, § 4º, CF/88:** A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.

▪ **Redação atual:**

-**“Art. 18, § 4º, CF/88:** A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)“

▪ A LC federal mencionada no artigo não foi confeccionada até hoje

▪ **ADI 3.682, Rel. Min. Gilmar Mendes:** Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inatividade do legislador quanto ao dever de elaborar a lei complementar a que se refere o § 4º do art. 18 da CF, na redação dada pela EC 15/1996. Ação julgada procedente. A EC 15, que alterou a redação do § 4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13-9-1996. Passados mais de dez anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de Municípios. Existência de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, decorrente do comando do art. 18, § 4º, da Constituição. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta essa que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A *inertia deliberandi* das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal. (...)

(...)

Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de dezoito meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas

decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam Municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses Municípios.

▪ **São 4 os requisitos:**

(1) Edição de LC Federal, fixando genericamente o período em que poderemos ter a formação de novos Municípios, dentre outras regras.

(2) Apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal.

(3) Consulta popular por meio de plebiscito, convocado pela Assembleia Legislativa do Estado.

❖ **“Art. 5º, Lei nº 9.079/1998:** O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual”.

❖ **“ADI 2.994-BA, Rel. Min. Ellen Gracie:** Julgados procedentes os pedidos das ações diretas de inconstitucionalidade movidas pelo Procurador-Geral da República e pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nas quais se impugnava a Lei 8.264/2002, do Estado da Bahia, que, em seu art. 1º, redefinia os limites territoriais do Município de Salinas da Margarida previstos na Lei estadual 1.755/62 e alterações. Entendeu-se que houve violação à CF, em face da ausência de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos (CF, art. 18, §4º: "A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei."). “

(4) Aprovação de Lei Ordinária Estadual.

- A lei complementar federal, acima listada como primeiro requisito, não foi (até hoje!) elaborada. Assim, desde que a EC nº 15/1996 modificou o documento constitucional, exigindo referida normatização como condição prévia para a criação, incorporação, desmembramento ou fusão de Municípios, enquanto ela não for elaborada a remodelação da estrutura federada, no que se refere aos Municípios, não poderá ser feita

- Em setembro de 2025, na ADO 70, o STF informou que, atualmente, o Congresso Nacional não está em mora na edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).

- Isso porque a omissão inconstitucional ocorre quando o Poder Legislativo não atua, não discute e não delibera sobre o tema, frustrando o cumprimento de uma norma constitucional de eficácia limitada. No entanto, no caso

concreto do art. 18, § 4º, isso agora já não se verifica – afinal, entre os anos de 2013 e 2014, o Congresso Nacional aprovou três projetos de lei complementar com o objetivo de regulamentar o dispositivo constitucional, mas todos foram vetados integralmente pela Presidência da República.

- Destarte, o STF entendeu na ADO 70 que não mais podemos atribuir omissão ao Congresso Nacional pois este, efetivamente, atuou dentro de sua competência legislativa, aprovando projetos de lei que cumpriam a determinação constitucional, mas que não chegaram a virar norma jurídica em razão de veto presidencial, ato igualmente legítimo dentro do processo legislativo. Firmou-se, portanto, o entendimento de que a inércia legislativa que justifica a declaração de omissão inconstitucional é aquela caracterizada pela ausência de deliberação por parte do Parlamento, o que a Corte denomina de *inertia deliberandi*.

ADO 70/PA, Rel. Min. Dias Toffoli: Não há inércia legislativa quando sua atuação resulta em projetos de lei integralmente vetados pelo Presidente da República. Por essa razão, o Congresso Nacional não está em mora na edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).

▪ Municípios putativos

-“A inexistência da lei federal não foi obstáculo para que alguns Estados-membros aprovassem leis estaduais instituindo novos Municípios após a EC nº 15/1996. Referidas entidades foram denominadas “Municípios putativos”: existiam de fato, mas juridicamente eram inconstitucionais, por evidente e incontestável ofensa aos requisitos do art. 18, § 4º, CF/88.” Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021

▪ Omissão do Poder Legislativo

-A LC Federal não foi até hoje editada. Isso significa que de 1996 em diante nenhum novo Município poderia ter sido criado. Sabemos, todavia, que alguns Estados editaram Leis Estaduais criando os chamados “Municípios putativos” (assim chamados porque existiam de fato, mas não de direito, já que havia uma evidente ofensa ao §4º do artigo 18 da CF).

- A questão chegou ao STF (ADI 3682) e a Corte declarou as Leis Estaduais inconstitucionais, mas sem pronúncia de nulidade, fixando o prazo de 18 meses para o legislador editar a Lei.

- Em razão da tensão gerada pela suposta fixação de prazo para o legislador, o STF resolveu apresentar um ofício no qual afirmava não estar fixando prazo, mas, tão somente, apresentando o que seria um parâmetro temporal razoável para o legislador resolver o problema da omissão.

- O CN, em manobra política, promulgou a EC 57/08 convalidando a criação dos novos Municípios formados até dezembro de 2006 (salvando os Municípios putativos, sob a justificativa de preservar a segurança jurídica). Esta EC acrescentou o artigo 96 ao ADCT.

-“**ADCT, art. 96:** Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação”.

-“**ADI 4.992-RO, Rel. Min. Gilmar Mendes:** O Plenário confirmou medida cautelar (noticiada no Informativo 712) e julgou procedente pedido formulado em ação direta para assentar a inconstitucionalidade da Lei 2.264/2010, do Estado de Rondônia. A norma questionada cria o Município de Extrema de Rondônia a partir de desmembramento de área territorial do Município de Porto Velho; fixa seus limites territoriais; e informa os distritos a integrarem a nova municipalidade. O Tribunal registrou a existência de inúmeros precedentes da Corte quanto à impossibilidade de criação de Municípios em desconformidade com a Constituição (art. 18, § 4º).”

- O governo apresentou PEC (188/2019) propondo que Municípios pequenos (que tenham menos de 5 mil habitantes) que não provarem sustentabilidade financeira (isto é, que arrecadam menos de 10% da sua receita total na própria cidade) sejam incorporados ao Município vizinho que esteja melhor estruturado e seja mais sustentável financeiramente. Apesar de haver divergência acerca do número de entidades federadas que seriam atingidas, estima-se que aproximadamente 1.200 Municípios poderiam vir a ser extintos se a proposta for aprovada (o que representa em torno de 20% do número atual de entes locais).

- Vale também apresentar a decisão proferida pelo STF em setembro de 2021 (ADI 4711), na qual a Corte firmou a inconstitucionalidade de lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/88. Afinal, a atual dicção do art. 18, § 4º, da CF/1988 impõe a aprovação prévia de leis federais para que os Estados seja autorizados a iniciar novos processos de emancipação municipal. Até que isso corra, leis estaduais que versem sobre o tema são, indiscutivelmente, inconstitucionais.

ADI 4711. EMENTA: (...) 4. A redação original do art. 18, § 4º, da CF/1988 condicionava a criação de municípios à edição de lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e a uma consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Esse procedimento simplificado, que delegou exclusivamente à esfera estadual a regulamentação dos parâmetros para a emancipação, propiciou a proliferação de entes municipais no Brasil após a promulgação da Constituição de 1988. 5. Atento a essa realidade, o constituinte derivado alterou o texto constitucional e dificultou a criação de municípios, restringindo a fragmentação da federação. O art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 15/1996, passou a exigir, além dos requisitos anteriormente previstos, a edição de lei complementar federal e a divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (...)

(...) 6. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que a inexistência da lei complementar federal a que se refere o art. 18, § 4º, da CF/1988 impede a criação, fusão, incorporação ou desmembramento de novos municípios. Precedentes. 7. Ao promulgar a Lei Complementar nº 13.587/2010, o legislador gaúcho instaurou procedimento administrativo e legislativo que se esgota no âmbito estadual, praticamente repristinando a redação originária do art. 18, § 4º, da CF/1988. A atual dicção desse dispositivo constitucional impõe a aprovação

prévia de leis federais para que os Estados sejam autorizados a iniciar novos processos de emancipação municipal. Até que isso ocorra, leis estaduais que versem sobre o tema são inconstitucionais. (...)

(...) 8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 13.587/2010 e a não recepção das Leis Complementares nº 10.790/1996, 9.089/1990 e 9.070/1990, todas do Estado do Rio Grande do Sul. 9. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/1996”. (ADI 4711, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

(E) Vedações constitucionais

▪ **Art. 19, CF/88:** É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

▪ **Sistema de cotas: análise da ADI 4.868**

(i) Regra Geral

-**RE 597.285/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:** O sistema de cotas em universidades, com base em critério étnico-racial, é CONSTITUCIONAL. É também constitucional fixar cotas para alunos que sejam egressos de escolas públicas.

(ii) Inconstitucionalidade da previsão de cotas quando esta cria distinção entre brasileiros

-**Art. 1º, Lei distrital nº 3361/2004:** As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.

-**Art. 3º, CF/88:** Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

-**Art. 19, CF/88:** É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

-ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes: É inconstitucional a lei distrital que preveja que 40% das vagas das universidades e faculdades públicas do Distrito Federal serão reservadas para alunos que estudaram em escolas públicas do Distrito Federal.

Essa lei, ao restringir a cota apenas aos alunos que estudaram no Distrito Federal, viola o art. 3º, IV e o art. 19, III, da CF/88, tendo em vista que faz uma restrição injustificável entre brasileiros.

Vale ressaltar que a inconstitucionalidade não está no fato de ter sido estipulada a cota em favor de alunos de escolas públicas, mas sim em razão de a lei ter restringido as vagas para alunos do Distrito Federal, em detrimento dos estudantes de outros Estados da Federação.

- RE 614.873/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desiguam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. (...)

(...) 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .

Bloco 2

4. Repartição constitucional de competências

(A) Introdução

- A divisão constitucional de atribuições entre os entes federados pode ser apontada como um elemento fundamental na constituição do federalismo, uma de suas notas mais marcantes e essenciais.
- No Estado federal o exercício do poder político está necessariamente descentralizado, o que significa que coexistem entes que são politicamente capazes, vale dizer, que podem estabelecer comandos normativos sobre assuntos de sua própria competência.
- Quando a CF divide as atribuições constitucionais e delimita para os entes federados um campo material/legislativo/tributário de atuação, está viabilizando o pacto federativo e harmonizando a convivência entre as entidades.
- Nosso Federalismo é o cooperativo, o que significa que a CF/88 adotou tanto a técnica horizontal quanto a vertical de divisão de tarefas, entregando aos entes federados competências privativas, exclusivas, comuns e concorrentes.
- Não há hierarquia entre os entes federados, sendo todos autônomos e só subordinados à Constituição.
- Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, a descentralização política pode ser caracterizada enquanto um “regime no qual, dentro de um único sistema jurídico global, as capacidades políticas são distribuídas entre diferentes pessoas jurídicas”*.
- José Afonso da Silva asseverou que “a autonomia das entidades federativas pressupõe a repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa”**.
- Como a divisão de atribuições é feita pela CF/88, eventuais conflitos referentes ao campo material de atuação de cada ente federado serão conflitos constitucionais, a serem solucionados pelo STF.
- Obs.: Foi por essa razão que a EC nº 45 deslocou para o STF uma antiga atribuição do STJ (ver artigo 102, III, “d” e artigo 105, III, “b”, CF).
- **“Art. 102, III, “d”, CF/88:** Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)“

- **“Art. 105, III, “b”, CF/88:** Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

~~b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal;~~

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)“

- **Princípio norteador**

-A CF/88 se baseia na amplitude do assunto em discussão. Utiliza-se, então, do princípio da preponderância/predominância dos interesses.

* Compete à União cuidar das matérias em que predomina o interesse nacional, referentes ao país na sua totalidade.

* Já aos Estados outorga-se os assuntos em que o interesse regional é de acentuada preponderância.

* Aos Municípios competem aquelas matérias nas quais é marcante o interesse local, circunscrito a uma órbita bem mais restrita.

* Quanto ao Distrito Federal, pode-se dizer que é híbrida a natureza dos interesses que ao ente são deslocados, afinal a Constituição (no art. 32, § 1º) confere a ele tanto atribuições de caráter regional (próprias dos Estados-membros) quanto de cunho local (próprias dos Municípios).

-Veja que o interesse nunca é exclusivo, mas sim predominante de determinado ente

-“**Art. 32 § 1º** Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

- No direito brasileiro, a observância deste princípio norteia a repartição de tarefas, mas não a define em absoluto – afinal, nossa tradição histórica, nitidamente centralizadora, e a efetiva e real possibilidade de implementação das competências, muitas vezes desloca atividades de marcada importância regional/local para a União.

- Uma consideração relevante sobre o princípio da predominância dos interesses é feita por José Afonso da Silva, que nos lembra que:

“No Estado moderno se torna cada vez mais problemático discernir o que é ‘interesse geral’ ou ‘nacional’ do que seja ‘interesse regional’ ou ‘local’. Muitas vezes certos problemas não são de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem a Nação como um todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por abrangerem dois ou mais deles. Os problemas da Amazônia, os do Polígono da Seca, os do Vale do São Francisco e do Vale do Paraná-Uruguaí são exemplos a citar na Federação Brasileira.”

➤ Técnicas de repartição

- Na distribuição das tarefas entre os entes pode-se adotar três modelos básicos de divisão de atribuições:

(i) Americano: há uma delimitação precisa das competências da União (atribuições taxativas), com os poderes remanescentes sendo delegados aos Estados-membros (atribuições não enumeradas).

(B) Canadense: os poderes enumerados são dos Estados-membros, com a reserva dos remanescentes à União.

(C) Indiano: as competências são enumeradas para todos os entes federados, de maneira exaustiva, o que ocasiona um inchaço do documento constitucional.

- No Brasil adotamos o modelo americano. Mas como os Municípios aqui também são entes federados autônomos, a enumeração das atribuições é feita não só para a União, mas igualmente para estas particulares entidades – restando aos Estados-membros as tarefas remanescentes.

➤ Técnicas de efetivação da distribuição das competências

(A) Sistema horizontal, originado nos EUA, na Constituição de 1787, a Constituição Federal delega a cada ente atribuições que lhe sejam próprias, particulares. Distribui, portanto, a cada um, o que é seu; a cada entidade, matéria específica de sua competência.

- Esta técnica, que dá origem às competências privativas e exclusivas, encontra máxima expressão nas federações duais ou clássicas, exatamente por serem estas as federações que somente reconhecem às entidades federadas atribuições fechadas, não partilhadas com as demais entidades.

(B) Sistema vertical temos previsão de competências que serão exercidas em conjunto – em parceria, em regime de condomínio –, dando origem a atribuições comuns e concorrentes e resultando na formação de federações neoclássicas (ou de cooperação).

- Referida técnica foi empregada no direito brasileiro pela primeira vez na Carta de 1934.

- Devidamente mantida nos documentos constitucionais subsequentes, encontra-se inequivocamente na Constituição de 1988, que engendra em seu texto um sofisticado mosaico de repartição de tarefas, no qual se visualiza a presença tanto da técnica horizontal, quanto da vertical.

- O reconhecimento da técnica vertical em todos os nossos textos constitucionais a partir de 1934 jamais importou em renúncia à técnica horizontal, que seguiu inabalável em nossas Constituições – não mais, todavia, como única protagonista.

(B) Competências estaduais

▪ “Em termos reais, a competência estadual é, em face da competência da União, (...), das mais reduzidas, seja em extensão, seja em importância. Aparece nisso um sinal seguro e insofismável da centralização de que sofre o federalismo brasileiro” (grifo nosso).¹

▪ Regra: competências legislativas remanescentes, conforme indica o artigo 25, § 1º, CF.

¹ Fonte: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/204, 1990, Saraiva.

-“**Art. 25, § 1º, CF/88:** São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

- obs. denominado modelo americano – delimita a competência do ente federal de forma expressa, sendo as remanescentes dos estados

- Em conformidade com o disposto no art. 25, § 1º, CF/88, os Estados-membros poderão legislar sobre os temas que não tenham sido enunciados nem para a União, nem para os Municípios, tampouco estejam vedados pela Constituição da República.

▪ Exemplo: transporte público intermunicipal (ADI 845).

-**ADI 845, Rel. Min. Eros Grau:** Não há no texto constitucional expressa previsão em relação à competência para a exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de dispor sobre a competência para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do artigo 21, inciso XII, alínea “e” – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do município, de acordo com o artigo 30, inciso V. Daí a conclusão, ante o disposto no artigo 25, § 1º, de que a matéria é da competência dos Estados-membros.

- Em **agosto de 2020**, na ADI 1052, o STF nos lembrou que sendo competência remanescente dos Estados a prerrogativa de legislar sobre transporte intermunicipal (art. 25, § 1º), a lei estadual que concede dois assentos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais é constitucional e vai ao encontro da melhoria das condições de segurança pública nesse meio de locomoção, em benefício de toda a Sociedade. Nessa decisão, o STF ainda afastou qualquer alegação de desrespeito ao princípio da igualdade, uma vez que o *discrímen* adotado é legítimo e razoável, pois destinado àqueles que exercem atividade de polícia ostensiva e visam à preservação da ordem pública.

-- Em **abril de 2022**, na ADI 4289/DF, Rel. Min. Rosa Weber, o STF confirmou que compete aos estados-membros a definição do prazo de validade de bilhetes de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Afinal, o prazo de validade pode influenciar na política tarifária e, por consequência, impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado em âmbito estadual – o prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. Logo, incumbe aos Estados-membros, como titulares da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, a definição da respectiva política tarifária, à luz dos elementos que possam influenciá-la, como o prazo de validade do bilhete. Se a União edita lei dispondo acerca do prazo de validade dos bilhetes de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, envolve-se indevidamente na competência constitucional residual do Estado-membro.

Art. 30, CF/88: Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 21, CF/88: Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

▪ Exceção: existem algumas competências legislativas estaduais expressas: artigo 25, §§ 2º e 3º; artigo 18, § 4º.

-“**Art. 25, CF/88:**

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)

□ Observe que a palavra “locais” é utilizado, mas está tratando de competência estadual

□ obs. veja que podem existir MP em âmbito estadual; a CE pode autorizar o governador a manejar a medida provisória

(A) O termo “local” é utilizado para qualificar o serviço que será prestado, mas mesmo assim é competência é estadual e não municipal;

(B) A Constituição vedou expressamente que a matéria de competência estadual posta no parágrafo fosse regulada por meio de medida provisória (MP), exigindo, explicitamente, lei. Essa consideração nos leva a concluir que os Estados-membros (se houver autorização expressa na respectiva Constituição estadual) podem editar MPs, mas não sobre o assunto “gás canalizado”.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.”

- Em matéria de competência legislativa privativa os Estados-membros também possuem atribuições expressas no texto constitucional, dentre as quais se destacam as seguintes:

(A) 18, § 4º, CF/88: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)

Vide art. 96 - ADCT

(B) 25, § 3º, CF/88: Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

-“Art. 18, § 4º, CF/88: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)” - Vide art. 96 – ADCT

-Sobre o art. 25, § 3º, CF/88, “uma importante manifestação do STF foi prolatada na ADI 1842-RJ, em fevereiro de 2013. Na ocasião, a Corte considerou inconstitucionais disposições normativas estaduais que, ao instituir região metropolitana, transferiram do âmbito municipal para o âmbito estadual competências administrativas e normativas próprias dos municípios, que dizem respeito aos serviços de saneamento básico. Assim, salientou o STF que o art. 25, § 3º, da CF impõe a conclusão de que não deve haver conflito entre o estabelecimento de regiões metropolitanas e a autonomia municipal. Destarte, se na criação da região os Municípios forem aliçados do processo decisório quanto à concessão e permissão de serviços de interesse comum dos entes integrantes da região metropolitana, bem como da organização, do planejamento e da execução desses serviços (em virtude da transferência exclusiva ao Estado-membro dessas competências) estaremos diante de uma flagrante e inaceitável violação do texto constitucional.”²

-“ADI 1.842-RJ, Rel. orig. Min. Maurício Corrêa, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes: Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano.”

² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm

(...) O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto.

- Ainda sobre o tema, em maio de 2022 (no julgamento conjunto das ações ADI 6573/AL, ADI 6911/AL e ADPF 863/AL), decidiu o STF que é inconstitucional norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos de só um dos entes públicos integrantes de região metropolitana. Afinal, o Estado e os Municípios integrantes da região metropolitana devem promover as funções públicas de interesse comum por meio de uma administração intitulada “governança interfederativa”, na qual os entes federados que constituem o agrupamento partilham deveres e ações, assegurando que todos atuem na organização, no planejamento e na execução das funções públicas que são de interesse comum.

- Os Estados também poderão legislar sobre temas específicos elencados no art. 22, CF/88 (que trata das competências legislativas privativas da União) caso recebam a delegação (autorização) dada por uma Lei Complementar federal.

Obs.: Estudaremos o art. 22, parágrafo único, na parte referente às competências legislativas privativas da União.

- Os Estados, assim como a União e o Distrito Federal, também possuem competência legislativa concorrente (art. 24, CF/88).

Obs.: Estudaremos o art. 24 dentro da análise das competências da União.

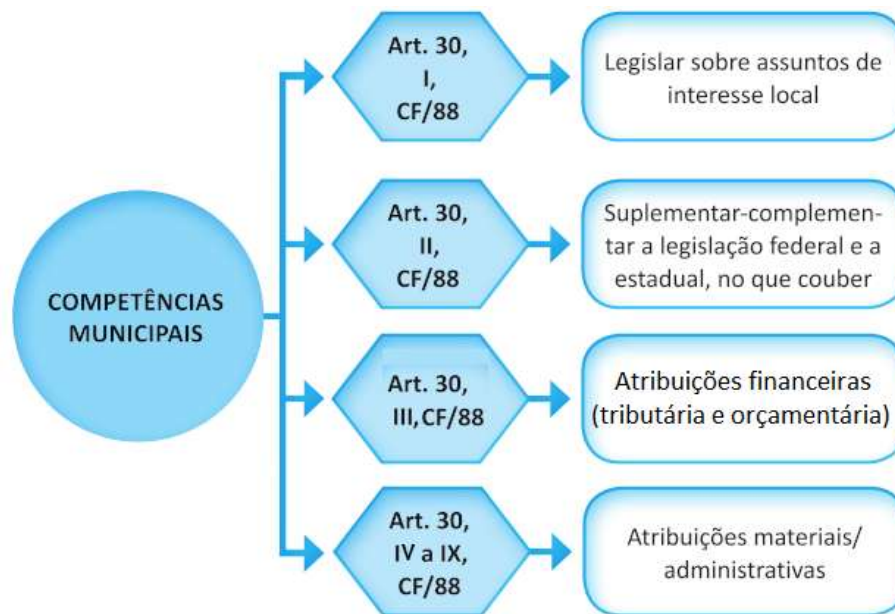
Bloco 3

(C) Competências municipais

▪ **Obs.:** As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (ADPF 995)

▪ - No decorrer dos anos, formou-se em nossa Corte Suprema um quadro normativo constitucional e jurisprudencial em relação às Guardas Municipais que permitiu a conclusão, alcançada expressamente na ADPF 995, de que **se trata mesmo de órgão de segurança pública**, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Por isso, no julgamento da ADPF 995, o STF **conferiu interpretação conforme à Constituição** aos artigos 4º da Lei 13.022/2014 e artigo 9º da 13.675/2018 **declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais que**

excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



Art. 144, § 8º, CF/88: Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Art. 30, CF/88: Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

- O art. 30 da CF/88 enuncia as principais atribuições dos Municípios (existem outras atribuições listadas em artigos diferentes, como, por exemplo, art. 144, § 8º³):
- Inciso I: legislar sobre assuntos de interesse local; Neste inciso temos a informação de que os Municípios legislam sobre “**assuntos de interesse local**”. Como a expressão é juridicamente indeterminada, as competências municipais decorrentes desse inciso serão construídas casuisticamente, segundo percepções doutrinárias e decisões do STF.
- Ainda vale lembrar que o interesse local do Município nunca será exclusivamente do ente, pois qualquer matéria que afete uma comuna acabará, de alguma maneira, por repercutir nos interesses regionais e nacionais. Celso Ribeiro Bastos explica com exatidão: “Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo.”

- Exemplos de assuntos de interesse local:

*Coleta do lixo

*Ordenação e zoneamento urbano

*Conforme entendimento do STF, a disciplina sobre o ordenamento do espaço urbano pode ser feita por meio de outras leis municipais além do plano diretor, desde que sejam compatíveis com esta.

RE 607.940-DF, Rel. Min. Teori Zavascki: Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.

*Normas de higiene para bares e restaurantes

RE 594.057-RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: Assim, cuida de regulação legislativa atinente a assunto de peculiar interesse local, relativo à fiscalização de condições de higiene de bares e restaurantes situados em seu território, cuja competência para legislar pertence aos Municípios. Sendo assim, em razão dos precedentes citados, verifica-se que o município apresenta competência para legislar sobre a proibição de utilização de embalagens devassáveis, por se tratar de matéria que envolve normas sanitárias de patente interesse local.

³ § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

*Segundo o STF, os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município.

RE 387.990/SP, Rel. Min. Carlos Velloso: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V.

*De acordo com o STF, é constitucional atribuir às Guardas municipais o exercício do poder de polícia no trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas.

RE 658.570/MG, Rel. Min. Marco Aurélio: É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Com base nesse orientação, o Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, desproveu recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de lei local designar a guarda municipal para atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, em face dos limites funcionais dispostos no art. 144, § 8º, da CF ("§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei") — v. Informativo 785. A Corte destacou que o poder de polícia não se confundiria com a segurança pública. O exercício daquele não seria prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgara, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública.

*Fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais;

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

*De acordo com a súmula 19, STJ, é competência da União legislar sobre o horário de funcionamento das agências bancárias para fins de atendimento ao público.

Súmula nº 19, STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

*Entende o STF que as normas referentes a segurança e conforto dos usuários dos serviços bancários são de interesse local, logo são de competência municipal.

RE 251.542-SP, Rel. Min. Celso de Mello: O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, ou, ainda, prestação de atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo máximo de permanência dos usuários em fila de espera.

*Segundo o STF, é de competência municipal a lei que fixa um tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios.

RE 397.094 - DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido.

Obs.: Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que determine aos titulares das serventias extrajudiciais que façam a microfilmagem dos documentos arquivados no cartório.

Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

XXV - registros públicos;

ADI 3.723, Rel. Min. Gilmar Mendes: Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.366, de 27 de agosto de 1996, do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Relator. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 9.366/1996 do Estado de São Paulo. Obrigatoriedade de microfilmagem de documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais. 3. Norma estadual que trata de registros públicos e de responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Obs.2: Por outro lado, o STF entendeu que é constitucional lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito de pessoas naturais.

ADI 2254 ES, Rel. Min. Dias Toffoli: 1. Lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito das pessoas naturais. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, inciso XXV, CF/88). A norma não alberga disciplina enquadrável no conceito de registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrares. 2. A criação da obrigação de repasse das informações se estabelece para órgãos que atuam no âmbito do próprio Estado-membro, quais sejam, as serventias extrajudiciais, as quais, embora tenham feição privada, desempenham atividade de natureza pública delegada e são submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça. Portanto, não ocorre quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante alheia. Vício formal não configurado.

*O STF decidiu que é também competência municipal editar lei determinando que os supermercados ficam obrigados a colocar, à disposição dos consumidores, funcionários em número suficiente nos caixas, de modo que a espera na fila não seja superior a 15 minutos

ARE 809489 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber: A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário e manteve decisão monocrática que aplicou a sistemática da repercussão geral, por considerar que a matéria discutida nos autos foi submetida ao Plenário Virtual no RE 610.221 (Tema 272).

Ao apreciar aquele tema, a Corte reconheceu a existência de repercussão geral e ratificou a jurisprudência firmada pelo Tribunal. Posteriormente, fixou a tese de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

De início, o colegiado esclareceu que a lei municipal objeto da presente ação estabelece, em seu art. 1º, que os supermercados e hipermercados do município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, quinze minutos. Em seguida, consignou que a norma atacada não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. Entendeu que a *ratio legis* é beneficiar o usuário, que não pode ficar em fila por tempo maior. Assim, irrelevante ser a fila de banco ou de supermercado. Isso sempre sob a ótica da inconstitucionalidade formal, ou seja, se a municipalidade pode ou não legislar a respeito.

- Em suma, Municípios brasileiros podem ter leis disciplinando tempo máximo de espera (usualmente é de 15 minutos) para o atendimento do consumidor em bancos, loterias, concessionárias de água, de energia elétrica, supermercados etc. Tais leis ficaram informalmente conhecidas como “**Lei das Filas**” e, segundo o STF, elas são **constitucionais** (pois trata-se de assunto de interesse local, sendo, portanto, de competência municipal, consoante o art. 30, I, CF/88).

Obs. As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (ADPF 995)

Obs. 1: Em contrapartida, o STF determinou que não compete aos Municípios:

* Editar leis que obriguem supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa – art. 1º, IV e art. 170 da CF/88 –, bem como por ofensa à competência legislativa privativa da União.

RE 839.950, Rel. Min. Luiz Fux: Aferição da Constitucionalidade de leis que obrigam supermercados e congêneres à prestação de serviço de empacotamento dos itens comprados. 4. A lei municipal que exige a contratação de funcionário para cumprir determinada tarefa em estabelecimento empresarial usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e Comercial (art. 22, I, da CRFB). 5. A competência dos entes municipais para zelar pela guarda das leis (art. 23, I, da CRFB), tratar de assuntos de interesse local (art. 30, I, da

CRFB) ou suplementar a legislação federal (art. 30, II, da CRFB) não autoriza a edição de lei que regule, ainda que parcialmente, matéria de competência privativa da União.

Obs. 2: Dois meses antes (em agosto de 2018), o STF já havia decidido que Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa (ADI 907/RJ, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso).

ADI 907/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso: Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa. Ofende a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho a mesma norma, ao exigir que o serviço seja prestado por funcionário do próprio estabelecimento. Com base nesses entendimentos, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar inconstitucional a Lei 2.130/1993 do Estado do Rio de Janeiro.

- Últimas decisões:

1) Municípios não podem editar normas que impeçam a instalação de estabelecimentos comerciais de mesmo ramo em determinada área, por ofensa à livre concorrência.

Súmula Vinculante nº 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

2) No julgamento do RE 566.836, o STF afirmou que é de competência municipal a regulamentação para construções de postos de gasolina. Nesse sentido, o Município tem competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis, devendo prevalecer o interesse local. Não há que se falar em interferência na liberdade econômica e nem no livre comércio; o que deve ser levado em consideração é a tentativa de afastar os riscos para a sociedade, por se tratar de um depósito de material explosivo e altamente inflamável.

3) Também em homenagem aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, o STF decidiu (em maio de 2019) que os Municípios não podem proibir o transporte de passageiros mediante aplicativo (Uber e similares), de forma que eventual lei (municipal ou distrital) que impeça essa atividade seja considerada inconstitucional (ADPF 449/DF e no RE 1054110/SP).

- Assim, restou fixada a seguinte tese (Tema nº 967; RE nº 1.054.110):

I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;

II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

(continuação) Repartição constitucional de competências

▪ O art. 30 da CF/88 enuncia as principais atribuições dos Municípios (existem outras atribuições listadas em artigos diferentes, como, por exemplo, art. 144, § 8º⁴):

▪ **Inciso II:** competência legislativa suplementar; Neste dispositivo há a previsão constitucional de que os Municípios poderão, tão somente, complementar a legislação federal e estadual, no que couber. De se destacar que os Municípios somente possuem a capacidade legislativa **suplementar-complementar**, estando, segundo doutrina majoritária, desprovidos da capacidade suplementar-supletiva. Em outras palavras: a atuação deles depende da elaboração de norma federal/estadual precedente, não podendo agir (com capacidade suplementar-supletiva) ante a inércia dos outros dois entes.

-Suplementar complementar

-Complementa a legislação estadual sobre determinado assunto

-Deve existir lei prévia, seja estadual ou federal

- A legítima edição de normas municipais no exercício dessa competência exige três coisas:

(i) que estejamos frente a assuntos que envolvam interesse local;

(ii) que os Municípios estejam suplementando uma lei prévia – ou seja, há que haver legislação anterior a ser suplementada/complementada; e

(iii) que esse regramento seja harmônico com a legislação preexistente

- Ressalte-se que as leis anteriores (federais ou estaduais) podem ter sido editadas no exercício de competência concorrente (art. 24, CF/88) ou mesmo para efetivar as competências comuns (do art. 23, CF/88). Certo é que o Município, em regra, não complementa as competências privativas da União, previstas no art. 22, CF/88.

- Com base no art. 30, II, foi decidido pelo STF, em maio de 2023, no RE 1.210.727/SP, que é constitucional — por dispor sobre a proteção do meio ambiente e a proteção e defesa da saúde, matérias de competência legislativa concorrente entre a União, estados e DF (art. 24, VI e XII, CF/88), e estabelecer restrição necessária, adequada e proporcional no âmbito de sua competência suplementar e nos limites de seu interesse local (art. 30, I e II, CF/88) — lei municipal que veda a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos.

Tese fixada pelo STF: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”

⁴ § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

▪ **Inciso III:** competência financeira (tributária e orçamentária); No inciso em análise, a Constituição determina ser atribuição municipal instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

ADI 2.355 MC, Rel. Min. Celso de Mello: Lei estadual que determina que os Municípios deverão aplicar, diretamente, nas áreas indígenas localizadas em seus respectivos territórios, parcela (50%) do ICMS a eles distribuída. Transgressão à cláusula constitucional da não afetação da receita oriunda de impostos (CF, art. 167, IV) e ao postulado da autonomia municipal (CF, art. 30, III). (...) Inviabilidade de o Estado-membro impor ao Município a destinação de recursos e rendas que a este pertencem por direito próprio. Ingerência estadual indevida em tema de exclusivo interesse do Município.

▪ **Inciso IV** – Neste inciso, nossa Constituição informa ser de competência municipal criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

ADI 478, Rel. Min. Carlos Velloso: A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, faz-se com observância da legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência municipal, para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – CF, art. 30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais (CF, art. 24, I). As normas das entidades políticas diversas – União e Estado-membro – deverão, entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência municipal, que constitui exercício de sua autonomia constitucional.

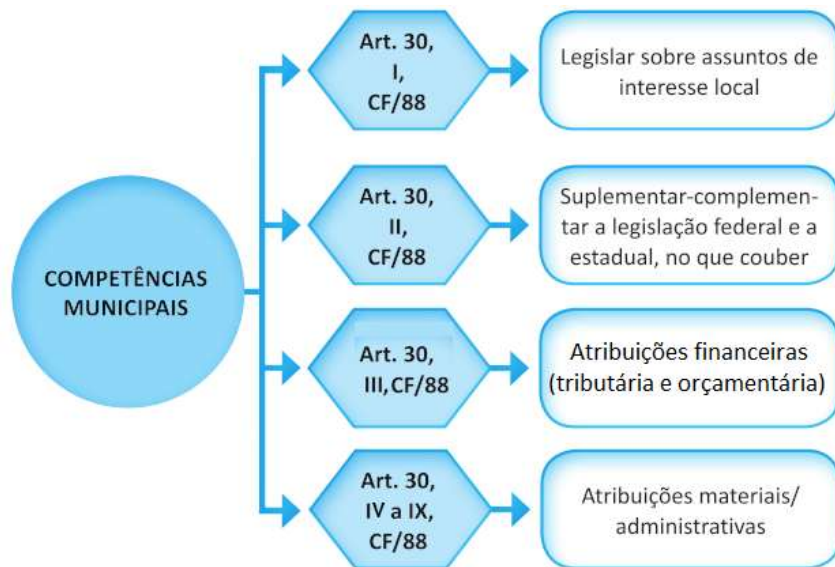
▪ **Inciso V** – Neste dispositivo, nossa Constituição informa que compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.

* A prestação de transporte urbano local (no Município), consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito” (ADI 2.349, Rel. Min. Eros Grau, j. 31-8-2005).

* O STF já decidiu que dispositivo de Constituição estadual que garante o direito a "meia passagem" aos estudantes nos transportes coletivos municipais avança sobre a competência legislativa local, sendo inconstitucional. Assim, só é válida a concessão do benefício de "meia passagem" aos estudantes pela Constituição estadual, se a norma tratar dos transportes coletivos *intermunicipais* (ADI 845, Rel. Min. Eros Grau, j. 22-11-2007).

▪ **Incisos IV a IX:** competências materiais.

-Administrativas



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm

Art. 144, § 8º, CF/88: Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

▪ **“Art. 30.** Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.”

(D) Competências do Distrito Federal

- A criação do DF decorreu do desejo de termos um território neutro, que não integrasse nenhum Estado, para a instalação da sede do Governo Federal.

- O art. 32, § 1º, conferiu ao DF uma competência legislativa cumulativa (estadual e municipal).

- “**Art. 32.** O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.”

- **Obs:** Cuidado, pois a União organiza e mantém algumas instituições no DF (Poder Judiciário, MP, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar). Ver art. 21, XIII e XIV, e art. 22, XVII. Ver Súmula Vinculante 39.

- Portanto, não são todas as competências estaduais que o DF exerce

- “**Art. 21**

- XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

- XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; “

- “**Art. 22, XVII** - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; “

- “**Súmula Vinculante 39:** Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.”

- Exatamente em razão do que prevê o art. 22, XVII, CF/88 (e o art. 21, XIV, CF/88) decidiu o STF (no RE 275.438) que eventual ação ajuizada com o intuito de garantir o pagamento de gratificação a policiais civis do DF deverá ser proposta em face da União e do Distrito Federal em litisconsórcio passivo. A União tem interesse na causa pois suportará o eventual ônus financeiro decorrente do pagamento da gratificação; o Distrito Federal tem também interesse pois estamos tratando da sua polícia civil, que integra sua estrutura federativa.

- **Obs.:** Só podem ser objeto de ADI no STF as leis distritais editadas no exercício de competência legislativa estadual.

- “**Súmula 642, STF:** “Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal”

- **Art. 102, CF/88:** Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

- I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

- O Distrito Federal também exerce as competências materiais comuns (do art. 23, CF/88), as legislativas concorrentes (do art. 24, CF/88) e, se houver delegação por parte da União por lei complementar, também poderá legislar sobre temas específicos elencados no art. 22, CF/88 (que trata das competências legislativas privativas da União).

- Em apertada síntese, pode-se dizer que o Distrito Federal é competente para:

- (i) editar sua própria Lei Orgânica;
- (ii) exercer a competência legislativa remanescente (e as eventuais enumeradas) dos Estados-membros;
- (iii) exercer a eventual competência legislativa delegada pela União;
- (iv) exercer a competência legislativa concorrente-suplementar (complementar e supletiva) com os Estados-membros;
- (vi) exercer a competência legislativa enumerada dos Municípios; e
- (vii) exercer a competência legislativa suplementar dos Municípios.

Bloco 4

(E) Competências da União

- A União tem competências tributárias e não-tributárias, sendo que essas últimas se dividem em materiais/administrativas (que podem ser exclusivas, art. 21, ou comuns, art. 23) e legislativas (que podem ser privativas, art. 22, ou concorrentes, art. 24).

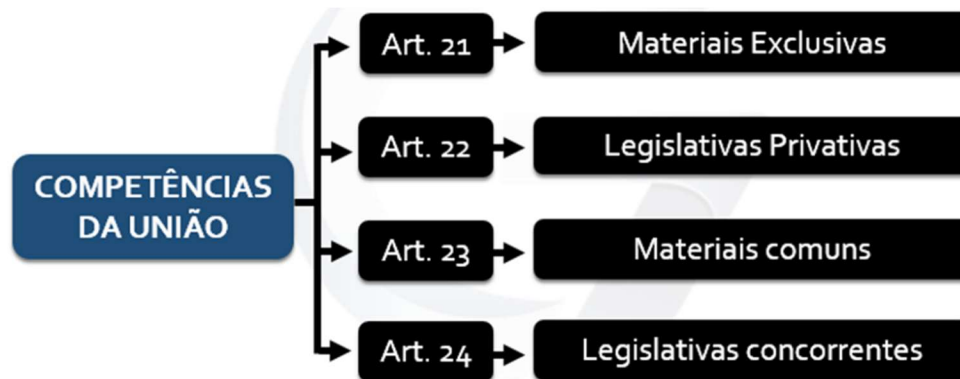
-Materiais/administrativas

- ❖ Exclusivas (plano horizontal de repartição de competências; União cumprindo sozinha)
- ❖ Comuns (plano vertical de repartição de competências; repartição com os todos os demais entes da Federação)

-Legislativas

- ❖ Privativas (plano horizontal de repartição de competências; União legisla sozinha)
- ❖ Concorrentes (plano vertical de repartição de competências; divide com os estados e DF –município não entra)

- Ao enunciar as principais competências da União a Constituição Federal as enumerou, detalhando-as da seguinte maneira:



▪ **Materiais exclusivas – art. 21, CF/88**

-As atribuições materiais, claramente administrativas, nos remetem à ideia de “fazer algo”, de “agir”, de “atuar”. Não por outra razão, estão todas organizadas em verbos, tais como “permitir”, “organizar”, “manter”, “emitir”, “conceder”, “autorizar”, “planejar”, “instituir”, etc.

-São atribuições indelegáveis, isto é, devem ser necessariamente prestadas pela União.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

Art. 21, CF/88: Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

II - declarar a guerra e celebrar a paz;

III - assegurar a defesa nacional;

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

- b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
- c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022\)](#)
- d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
- XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
- XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.
- XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022\)](#)

DECISÃO 1

Foi com base no art. 21, VI, CF/88, que o STF determinou a inconstitucionalidade da lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas, por violar a competência exclusiva da União para tratar de material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico. A atribuição concedida pelo texto constitucional para a União neste inciso, segundo a Corte, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular.

ADI 3258, Rel. Min. Joaquim Barbosa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO. LEI 1.317/2004 DO ESTADO DE RONDÔNIA. Lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas. A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 2

Também com base neste inciso, o STF, por unanimidade, considerou inconstitucional (em maio de 2023, na ADI 7004) uma lei do Estado de Alagoas que permitia às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e aos demais órgãos estaduais de segurança pública vender armas de fogo diretamente aos seus integrantes ativos e inativos. O relator, ministro Luís Roberto Barroso, destacou que, de acordo com a jurisprudência firme do Supremo, os artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional. O objetivo é que o tratamento do uso de armas de fogo dentro do território nacional seja uniforme, pois normas sobre o tema têm impacto sobre a segurança de toda a sociedade.

ADI 7004, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgãos de segurança pública estaduais. Venda direta de armas de fogo a seus integrantes. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.413, de 11.05.2021, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública estadual alienarem armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional. 3. Os arts. 22, XXVII, e 37, XXI, CF atribuem à União competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos, e exigem prévio procedimento licitatório como requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública. 4. A Lei n.º 8.413/2021, do Estado de Alagoas, ao possibilitar a alienação direta de armas de fogo do patrimônio de órgãos de segurança pública estaduais aos seus integrantes, contrariou os arts. 21, VI; 22, XXI e XXVII; e 37, XXI, da Constituição Federal. 5. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta”.

Tese: É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta.

DECISÃO 3

Em dezembro de 2022, no RE 776594/SP, o STF confirmou que Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, uma vez que compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações.

A tese fixada pelo STF foi a seguinte: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

DECISÃO 4

O STF declarou inconstitucional (na ADPF 1031, em **setembro de 2023**) lei do Município de Belo Horizonte que impunha condicionantes e exigia licenciamento para instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações. Considerou nossa Corte Suprema que a lei invadiu a competência exclusiva da União para explorar os serviços de telecomunicações (art. 21, XI, da CF/88) e a competência privativa para legislar sobre a matéria (art. 22, IV).

DECISÃO 5

Foi com base no art. 21, XII, CF/88, que o STF considerou inconstitucional a lei do Distrito Federal que proibia a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água e luz, no Distrito Federal” (art. 1º, caput, da Lei nº 3.449/2004).

ADI 3.343-DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. para o ac. Min. Luiz Fux: 1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da “política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade.

DECISÃO 6

O STF, por maioria, julgou improcedente a ADPF 153, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, em que se pretendia fosse declarada a não recepção pela Constituição Federal de 1988 da Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia). Segundo o STF, a Lei da Anistia é compatível com a Constituição Federal de 1988; foi, portanto, recepcionada, e a anistia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes de qualquer natureza praticados pelos agentes da repressão no período compreendido entre 02/setembro/1961 a 15/agosto/1979.

ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau: 9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988; a nova Constituição a [re]instaurou em seu ato originário. A Emenda Constitucional n. 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional, consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que decaiu plenamente no advento da Constituição de 5 de outubro de 1988; consubstancia, nesse sentido, a revolução branca que a esta confere legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está integrada na nova ordem, compõe-se na origem da nova norma fundamental. De todo modo, se não tivermos o preceito da lei de 1979 como ab-rogado pela nova ordem constitucional, estará a coexistir com o § 1º do artigo 4º da EC 26/85, existirá a par dele [dicação do § 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil]. O debate a esse respeito seria, todavia, despiciendo. A uma por que foi mera lei-medida, dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas por que o texto de hierarquia constitucional prevalece sobre o infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem compreende

não apenas o texto da Constituição nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo sistema normativo é --- tem-se que "[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos" praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988.

Obs.: A anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais é da competência do Estado-membro respectivo. A competência só é exclusiva da União quando se cuidar de anistia de crimes – que se caracteriza como *abolitio criminis* – harmonizando-se com a competência federal privativa para legislar sobre direito penal. Em outras palavras, a União só possui competência para editar lei concedendo anistia (“perdão”) em caso de cometimento de infrações penais.

Conceder à União – e somente a ela – o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiria exceção radical ao pacto federativo e situação insustentável perante o dogma central do princípio federativo, qual seja, a autonomia administrativa de Estados e Municípios. Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos servidores, podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local.

DECISÃO 7

Em maio de 2022, na ADI 4869/DF, a Suprema Corte determinou ser “formalmente inconstitucional norma federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho”.

ADI 4869, Rel. Min. Cármen Lúcia: 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2º da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”.

DECISÃO 8

É inconstitucional norma de Constituição estadual que impõe condições locais para a construção de instalações nucleares e de energia elétrica (ADI 7076-PR, julgada em junho de 2022)

ADI 7076-PR, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivo da Constituição do Estado do Paraná que dispõe sobre instalações nucleares e de energia elétrica. Usurpação de Competência da União. 1. É inconstitucional, por vício formal, dispositivo da Constituição paranaense que impõe condições para a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e termonucleares, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 21, XII, “b”, XIX e XXIII e 22, IV e XXVI, da Constituição Federal). Precedentes. 2. Ação conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade, por vício formal, da redação original do art. 209 da Constituição do Estado do Paraná.

DECISÃO 9

A norma da Constituição estadual que estabelece vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, viola competência privativa da União para legislar sobre a matéria (ADI 6909-PI, julgada em setembro de 2021).

ADI 6909, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. O art. 241 da Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, viola a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 10

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que disponha sobre o depósito de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares (ADI 6895-PB, julgada em setembro de 2021).

ADI 6895-PB, Rel. Min. Cármen Lúcia: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 232 da Constituição do Estado da Paraíba. Proibição de instalação de usinas nucleares e depósito de rejeitos atômicos no território estadual. Invasão de competência legislativa da união. Inc. XXVI do art. 22 da Constituição da República. Precedentes do STF. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

▪ **Materiais comuns – art. 23, CF/88**

-Serão cumpridas pela União em conjunto com todos os demais entes federados, a saber, Estados-membros, Distrito Federal e **Municípios**. (mnemônico: palavra “coMuM” possui “M” de “Município”)

-São atribuições exercitadas por todos os entes concomitantemente; podem ser intituladas “cumulativas”, uma vez que não há limites prévios estipulados para o cumprimento delas, isto é, a atuação de um ente não inviabiliza ou restringe a atuação dos demais.

-Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

❖ **“Art. 23, Parágrafo único.** Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”

Art. 23, CF/88: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
- II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
- III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
- IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
- V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
- VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
- VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
- VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
- IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
- X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
- XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
- XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

- Sobre as competências comuns listadas pelo art. 23, CF/88, vale mencionar alguns interessantes pronunciamentos do STF:

(1) Em **abril de 2020**, durante um crítico período de combate à pandemia da Covid-19, o STF (na ADI 6341 MC-Ref) determinou que as providências adotadas pelo Governo Federal na tutela do direito à saúde não afastam atos a serem praticados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, considerada a competência comum na forma do artigo 23, inciso II, da CF/88. Por isso, foram considerados válidos, no curso da superação da crise decorrente do novo corona vírus, muitos decretos editados por Prefeitos e Governadores que, sob o argumento de estarem tutelando à saúde da população, restringiam múltiplas atividades (proibindo ou limitando o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais; restringindo a entrada e saída de pessoas em seus territórios).

– Insta destacar que, em **maio de 2020**, no julgamento da ADI 6343 MC-Ref/DF, o STF confirmou que os Estados/DF e Municípios podem, mesmo sem autorização da União, adotar medidas protetivas à saúde da população (como isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver) e, ainda, determinação de restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos – cumpre destacar que Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais.

(2) Na ADI 2.544-RS, o Tribunal, por maioria, considerou inconstitucional a lei estadual que atribuiu a proteção, a guarda e a responsabilidade dos sítios arqueológicos e respectivos acervos existentes no Estado-membro aos Municípios em que eles se localizam. Entendeu a Corte que a lei excluía a responsabilidade, de natureza irrenunciável, do Estado e da União sobre tais bens, em clara ofensa ao art. 23, III, e parágrafo único, da CF/88. Em conclusão, firmou a Corte que não podem, União e Estados, se demitirem dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios.

▪ **Legislativas privativas – art. 22, CF/88**

-Art. 22, CF/88, traz a competência legislativa privativa da União, vale dizer, enuncia os temas para os quais a competência legislativa é da União.

-A União irá legislar sobre algum tema, sobre algo; por isso os incisos são todos iniciados com substantivos: “desapropriação”, “trânsito e transporte”, “direito civil”, “comércio exterior e interestadual”, “jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia”, “competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais”, etc.

-São atribuições delegáveis, porque existe autorização constitucional expressa.

❖ Mnemônico: “**P**” de privativa e de **PODE** delegar

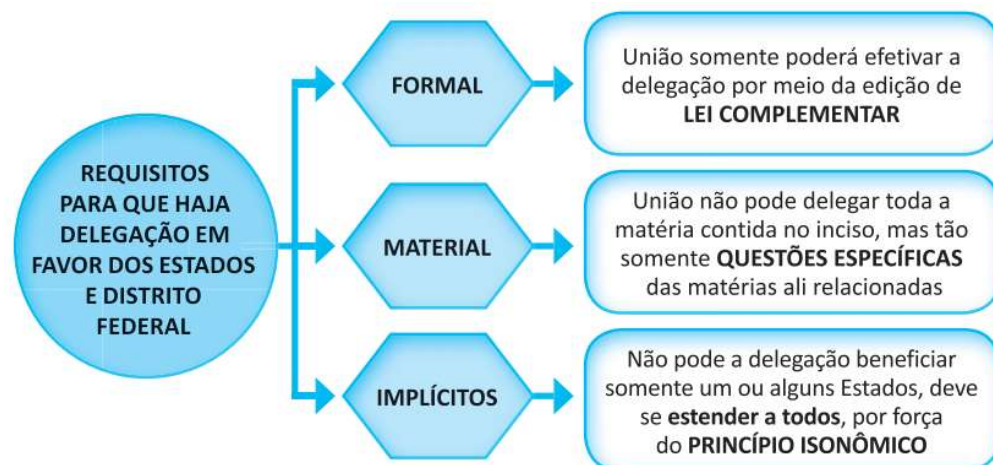
❖ ATENÇÃO: Esse mnemônico deve ser utilizado nesse artigo (não é regra para outros artigos da CF/88), já que a competência é delegável quando a CF/88 expressamente dispor nesse sentido, conforme se nota no parágrafo único do art. 22

- ❖ “**Art. 22, parágrafo único, CF/88:** Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo”
- ❖ **repito:** quando a CF fala em competência exclusiva, ela será sempre indelegável; ao falar em privativa, deve ter cuidado, deve haver autorização expressa da CF



-O parágrafo único do art. 22 autoriza que a União delegue essa atribuição legislativa para os Estados e DF desde que sejam respeitados três requisitos:

- ❖ **F**ormal: a União só delega por meio da edição de uma LC autorizadora.
- ❖ **I**mplicito: a delegação vai alcançar todos os Estados e o DF (isonomia federativa, art. 19, III, CF)
- ❖ **M**aterial: a União só irá delegar questões específicas das matérias relacionadas nos incisos, nunca a matéria toda. (não pode ser genérica)
- ❖ Mnemônico: **F I M**
- ❖ ex. LC 103/00 – autorizou estado a legislar sobre piso salarial



Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

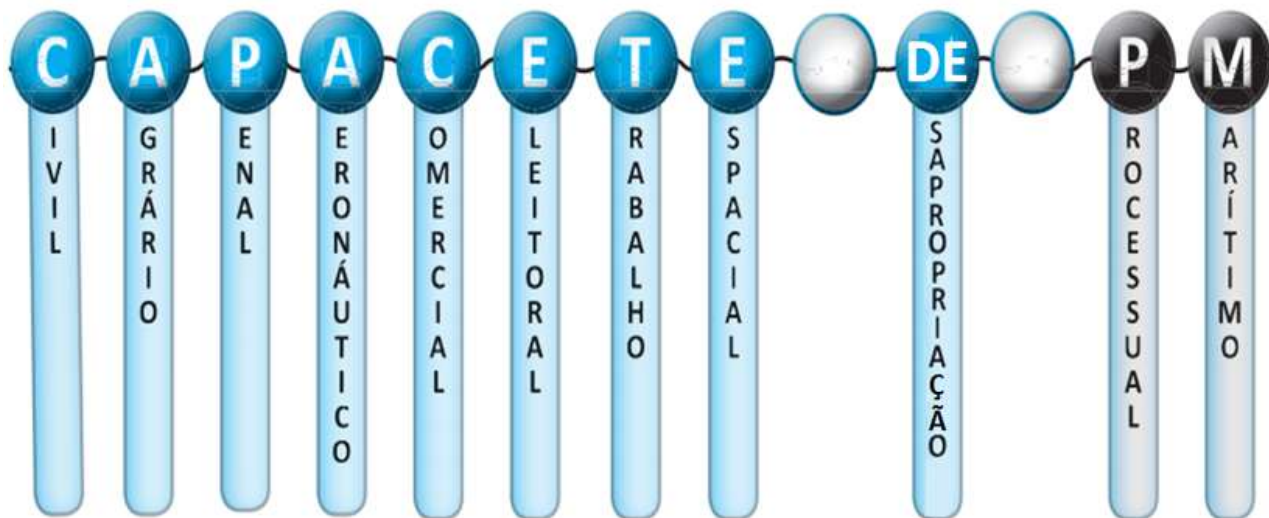
- I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
- II - desapropriação;

- III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
- IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
- V - serviço postal;
- VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
- VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
- VIII - comércio exterior e interestadual;
- IX - diretrizes da política nacional de transportes;
- X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
- XI - trânsito e transporte;
- XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
- XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
- XIV - populações indígenas;
- XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
- XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
- XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)
- XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
- XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
- XX - sistemas de consórcios e sorteios;
- XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
- XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
- XXIII - seguridade social;
- XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
- XXV - registros públicos;
- XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
- XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
- XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

-Incisos mais importantes do art. 22, CF/88:

- ❖ Incisos I, II, VIII, XI, XVII, XX (ver também a Súmula Vinculante 2)
- ❖ **Art. 22, CF/88:** Compete privativamente à União legislar sobre:
 - VIII - comércio exterior e interestadual;
 - XI - trânsito e transporte;
 - XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)
 - XX - sistemas de consórcios e sorteios
- XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022\)](#)
- ❖ **Súmula Vinculante nº 2:** É inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm

-Definição dos crimes de responsabilidade

- ❖ **“Súmula Vinculante 46:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

-“Notícias STF

- Quarta-feira, 08 de maio de 2019

Lei do Amazonas que isenta entidades filantrópicas de recolher direitos autorais é inconstitucional

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Lei 92/2010 do Estado do Amazonas, que isentava associações, fundações ou instituições filantrópicas e entidades oficialmente declaradas de utilidade pública estadual do recolhimento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais. A decisão,

unânime, foi proferida nesta quarta-feira (8) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5800, ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

- Notícias STF

Quinta-feira, 21 de Março de 2019

Normas de SC que estabeleciam obrigações para seguradoras de veículos são inconstitucionais

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (21), declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado de Santa Catarina que estabeleciam obrigações contratuais às seguradoras de veículos. A questão foi analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4704, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgada procedente por unanimidade. O entendimento do colegiado foi de que as normas invadiram a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte.

Os artigos da Lei estadual 15.171/2010, que foram declarados inconstitucionais, impunham uma série de condutas às seguradoras, entre elas a de arcar com reparos de veículos sinistrados não só em oficinas credenciadas ou referenciadas, mas em qualquer outra apontada pelo segurado ou terceiro prejudicado. A lei exigia também que as seguradoras fornecessem ao cliente certificado de garantia dos serviços prestados, além de instituir hipótese de “seguro obrigatório”, ao determinar que as seguradoras não podem negar a contratação de seguro para veículos recuperados que tenham sido considerados aptos à circulação por órgão de trânsito responsável.

Em seu voto, o ministro Luiz Fux destacou que a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, incisos I, VII, IX da Constituição Federal) visa garantir uma coordenação centralizada das políticas de seguro privado e de regulação das operações que assegurem a estabilidade do mercado. Ele ressaltou que a competência legislativa concorrente em produção e consumo e em responsabilidade por dano ao consumidor não autoriza os estados-membros e o Distrito Federal a legislarem livremente sobre as condições e as coberturas praticadas pelas seguradoras.

O relator salientou ainda que a legislação sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados, também é de competência privativa da União.

- ADI 5.792-DF, MIN. Alexandre de Moraes: A Lei 5.853/2017 do Distrito Federal, ao assegurar acréscimo de 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa, ressalvado entendimento pessoal, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF). Precedentes. Ademais, ao estipular o acréscimo em questão, além de se mostrar desproporcional ao fim que se almeja, a lei em análise interfere na dinâmica econômica da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF).

- Notícias STF

Quinta-feira, 05 de dezembro de 2019

STF invalida lei do DF que exigia doação de alimentos próximos do vencimento

Em sessão virtual, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a Lei 5.694/2016 do Distrito Federal, que determinava que supermercados destinassem produtos próximos do vencimento a instituições beneficentes, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5838. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, de que a norma invade competência privativa da União. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em dezembro de 2017, o relator havia concedido liminar para suspender a eficácia da norma até o julgamento de mérito da ação. Na ocasião, o ministro assinalou que a lei, ao impor restrições ao direito de propriedade, versa sobre direito civil, matéria de competência legislativa privativa da União. Ao lado disso, a ingerência na atividade privada sem a devida contraprestação pelas perdas que determina está em desacordo com a jurisprudência do STF, e a lei não estabelece nenhuma espécie de ressarcimento pelos bens que deverão ser obrigatoriamente destinados a instituições de caridade.

No julgamento de mérito, os ministros confirmaram a liminar. “A norma incorre em vício de inconstitucionalidade, por falta de competência legislativa do ente federado para emití-la, segundo o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal”, concluiu o ministro Gilmar Mendes.

- Notícias STF

Quarta-feira, 03 de agosto de 2016

Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal de celular em presídios, decide STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que obrigam empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos para o bloqueio do serviço de celular em presídios. Por maioria de votos, os ministros julgaram procedentes cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas sobre o tema, por entenderem que os serviços de telecomunicações são matéria de competência privativa da União e não dos estados federados.

A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) é autora das ADIs 5356, 5327, 5253, 4861 e 3835, respectivamente referentes aos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Mato Grosso. Para a entidade, as normas questionadas usurpam competência legislativa privativa da União, prevista nos artigos 21 (inciso XI) e 22 (inciso IV) da Constituição Federal.

As ADIs ressaltam que as leis questionadas criam obrigações não previstas nos respectivos contratos de concessão de serviço para as concessionárias de serviços de telecomunicações, em desacordo os princípios constitucionais. A Acel argumenta, ainda, que as normas seriam materialmente inconstitucionais, uma vez que transferem a particulares o dever atribuído ao Estado de promover a segurança pública, “incluindo, por evidente, a segurança de seus presídios”, nos termos do artigo 144 da Constituição.”

-“Notícias STF

Quinta-feira, 08 de setembro de 2016

Lei de MS que exige certidão relativa a direitos do consumidor em licitação é inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que impunha a apresentação de certidão negativa de violação dos direitos do consumidor para empresas que contratam com o estado. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3735, a maioria dos ministros entendeu que a competência para legislar sobre o tema é da União.

Segundo o voto do relator, ministro Teozi Zavascki, na divisão de competências legislativas definidas pela Constituição Federal, no tema licitações e contratos, a definição de normas gerais é de responsabilidade privativa da União. Inexistindo norma federal, ficam autorizados os estados a legislar para atender suas peculiaridades.

“O diploma introduziu requisito genérico e novo para qualquer licitação e se apropriou de uma competência que cabe privativamente à União”, concluiu o relator sobre a lei estadual. Para ele, dada a natureza de sua competência, os estados não poderiam dispor sobre requisitos para a participação em licitação.”

-“STF declara inconstitucional lei estadual sobre títulos de capitalização

ADI 2905/MG, Rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio: O Plenário, em conclusão, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.507/2002 do Estado de Minas Gerais. A lei impugnada estabelece normas para a venda de títulos de capitalização e similares na referida unidade federativa. O Colegiado asseverou que a regra contida no § 3º do art. 24 da Constituição Federal também abrange o “*caput*” do artigo. Em seguida, entendeu que o exercício da competência legislativa concorrente pelos Estados — presente ou não norma geral editada pela União — pressupõe o atendimento de situações peculiares do ente, circunstância não verificada no caso. Observou haver lei federal sobre a matéria (Código de Defesa do Consumidor). Ademais, ressaltou que a lei impugnada dispõe, na sua inteireza, sobre sistema de capitalização, o que compete privativamente à União, que também já editou normas sobre defesa do consumidor e publicidade nessa matéria. A norma em debate estabelece, indevidamente, vedação a uma venda casada, o que a legislação federal autoriza. Vencidos, em parte, os ministros Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Celso de Mello e Edson Fachin, que declaravam a inconstitucionalidade apenas do art. 3º, III, da Lei 14.507/2002, do Estado de Minas Gerais, e da expressão “ou publicidade”, constante do art. 2º dessa norma, por manifesta invasão do Estado-membro na competência legislativa reservada à União (CF, art. 22, XXIX). “

-“Energia elétrica e competência para legislar – Informativo 774

ADI 4925/SP, rel. Min. Teori Zavascki: As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União (CF, artigos 21, XII, b; 22, IV e 175). Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 12.635/2005 do Estado de São Paulo (“Art. 2º Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos, serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior”). A Corte, em questão de ordem, por entender não haver necessidade de acréscimos instrutórios mais aprofundados, converteu o exame da cautelar em

julgamento de mérito. Apontou que a norma questionada, ao criar para as empresas obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”), para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, teria se imiscuído nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado-membro.”

-“Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União - Informativo 774

ADI 3813/RS, rel. Min. Dias Toffoli: Por reputar usurpada a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior (CF, art. 22, VIII), o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.427/2006 do Estado do Rio Grande do Sul (“Art. 1º - Fica proibida a comercialização, a estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e aveia e seus derivados importados de outros países, para consumo e comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos ou de princípios ativos usados, também, na industrialização dos referidos produtos. § 1º - Compreende-se como agrotóxicos o definido conforme a legislação federal. § 2º - O certificado ou laudo técnico será o documento hábil para atestar a realização da inspeção de que trata o ‘caput’, de forma a evitar a presença de toxinas prejudiciais à saúde humana. Art. 2º - Fica obrigatória a pesagem de veículo que ingresse ou trafegue no âmbito do território do Estado, transportando os produtos, aos quais se refere o art. 1º desta Lei, destinados à comercialização em estabelecimento ou ao consumidor final, no Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Quando da pesagem, será obrigatória a apresentação da documentação fiscal exigida, bem como do documento de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei”).”

-“Combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho

ADI 2.487, Rel. Min. Joaquim Barbosa: Lei 11.562/2000 do Estado de Santa Catarina. Mercado de trabalho. Discriminação contra a mulher. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho. (...) A Lei 11.562/2000, não obstante o louvável conteúdo material de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, incide em inconstitucionalidade formal, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho.”

-“Obrigação de fornecer leite, café e pão com manteiga aos trabalhadores

ADI 3.251, Rel. Min. Ayres Britto: Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.314, de 1º-4-2004, do Estado de Rondônia, que impõe às empresas de construção civil, com obras no Estado, a obrigação de fornecer leite, café e pão com manteiga aos trabalhadores que comparecerem com antecedência mínima de quinze minutos ao seu primeiro turno de labor. Usurpação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho (inciso I do art. 22). Ação julgada procedente”

-“Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado

ADI 2.947-RJ, Rel. Min. Cezar Peluso: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 2.749, de 23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, e Decreto Regulamentar nº 23.591, de 13 de outubro de 1997. Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado. Proibição. Matéria concernente a relações de trabalho. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Inconstitucionalidade por arrastamento, ou consequência lógico-jurídica, do decreto regulamentar. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território.”

-“Mensalidades escolares (fixação da data de vencimento)

ADI 1.007, Rel. Min. Eros Grau: Mensalidades escolares. Fixação da data de vencimento. Matéria de direito contratual. (...) Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Nos termos do art. 22, I, da CB, compete à União legislar sobre Direito Civil.”

-“Notícias STF

Quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Lei paranaense sobre cobrança em estacionamentos é inconstitucional, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de lei paranaense que estabelecia regras para a cobrança em estacionamentos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (18) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4862, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A entidade sustentou na ação que a Lei 16.785/2011, do Estado do Paraná, ofende o artigo 1º Constituição Federal, que explicita a livre iniciativa como um dos fundamentos da República brasileira; o artigo 5º, inciso XXII, que garante o direito fundamental à propriedade; e o artigo 170, que assegura a ordem econômica, observando o princípio da propriedade privada. Para a confederação, a lei questionada pretende ainda legislar sobre matéria de direito civil que, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, é de competência privativa da União. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela procedência da ação ao entender que a lei estadual viola a competência da União para legislar sobre direito civil, citando vários precedentes do STF a respeito de leis sobre estacionamentos de veículos. De acordo com o ministro, a oferta deve ser regulada pela concorrência entre os prestadores de serviço. “Como que se controla o preço? Via concorrência. É isso que se faz. Um empreendedor oferece mais vantagem que outro”, afirmou.”

-“Notícias STF

Terça-feira, 01 de agosto de 2017

Lei do RJ que impõe obrigações a áreas de estacionamento é inconstitucional

Na sessão extraordinária realizada na manhã desta terça-feira (1º), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, considerou inconstitucionais dispositivos de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga pessoas físicas ou jurídicas, independentemente do ramo de sua atividade, que ofereçam estacionamento ao público a cercar o local e manter funcionários próprios para garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização em caso de prejuízos ao dono do veículo.

Prevaleceu o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 451, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), declarando inconstitucionais os artigos 1º, 4º e 5º da Lei fluminense 1.748/1990.

O ministro Roberto Barroso explicitou duas teses que fundamentam o seu voto. Para ele, “lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento à toda pessoa física ou jurídica que ofereça local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, quer por violar a livre iniciativa”. A segunda tese do relator é no sentido de que “lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho”.

-Estacionamento de veículos em áreas particulares

- ❖ **“ADI 1.918, Rel. Min. Maurício Corrêa:** Estacionamento de veículos em áreas particulares. Lei estadual que limita o valor das quantias cobradas pelo seu uso. Direito Civil. Invasão de competência privativa da União. Hipótese de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (CF, art. 22, Iº-8-2003.)”

-Competência para legislar sobre trânsito e transporte

- ❖ Em outubro de 2022, na ADI 2477/PR e ADI 2572/PR, o STF decidiu que é constitucional lei estadual que prevê a reserva de assentos especiais a serem utilizados por pessoas obesas, correspondente a 3% dos lugares em salas de projeções, teatros e espaços culturais localizados em seu território e a, no mínimo, 2 lugares em cada veículo do transporte coletivo municipal e intermunicipal. Segundo nossa Corte, a lei estadual não tratou do tema ‘trânsito e transporte’ (não havendo, portanto, violação à competência privativa da União; art. 22, IX).
- ❖ **“ADI 3.897, Rel. Min. Gilmar Mendes:** Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que dispõe sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias do Distrito Federal. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da

União para legislar sobre trânsito e transporte. Violação ao art. 22, XI, da Constituição. Ação julgada procedente.”

❖ **“ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:** Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital 3.787, de 2-2-2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de moto-service – transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). “

❖ **“ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso:** Legislação sobre trânsito: competência privativa federal: CF, art. 22, XI. Lei 11.766, de 1997, do Estado do Paraná, que torna obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias do Estado do Paraná, impondo a pena de multa aos que descumprirem o preceito legal: inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito.”

❖ **“ADI 2.718, Rel. Min. Joaquim Barbosa:** Lei 11.824, de 14-8-2002, do Estado do Rio Grande do Sul. Inconstitucionalidade. O disciplinamento da colocação de barreiras eletrônicas para aferir a velocidade de veículos, por inserir-se na matéria trânsito, é de competência exclusiva da União (art. 22, XI, da CF/1988).”

❖ **“ADI 2.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:** Trânsito: competência legislativa privativa da União: inconstitucionalidade da lei estadual que fixa limites de velocidade nas rodovias do Estado-membro ou sob sua administração.”

❖ **“ADI 1.704, Rel. Min. Carlos Velloso:** Legislação sobre trânsito: competência privativa federal: CF, art. 22, XI. Lei 6.908, de 1997, do Estado do Mato Grosso, que autoriza o uso de película de filme solar nos vidros dos veículos: sua inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito.”

- Em fevereiro de 2023, o STF considerou inconstitucional a lei estadual que veda a adoção da “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Segundo a Corte, o Estado violou a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88).

ADI 7019, Rel. Min. Edson Fachin: Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente.

Tese

Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União.

- O STF decidiu, em junho de 2023, na ADI 2.402, que é constitucional lei estadual que fixa distância mínima entre presídios e contingente máximo da população carcerária.

- Essa lei está de acordo com o direito social à segurança (art. 6º, da CF/88), com o direito de propriedade (art. 5º, “caput” e XXII) e com o princípio da proporcionalidade. Além disso, não viola a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I). Isso porque a ampliação ou construção de unidades prisionais constitui matéria de direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente (art. 24, I).

ADI 2402, Rel. Min. Nunes Marques: (...) 6. Norma estadual que cria parâmetros a serem observados pela Administração Pública estadual na construção ou ampliação de unidades prisionais diz respeito a direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente (CF, art. 24, I), e não revela usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil, tampouco limitação indevida do direito de propriedade. 7. A Lei de Execuções Penais atribui ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) a competência para estipular regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e determinar a capacidade máxima dessas unidades. A Resolução n. 9/2011 do CNPCP não regula a distância mínima entre unidades prisionais. Os parâmetros de capacidade fixados naquele ato normativo não têm caráter vinculante para as demais unidades da Federação, por força do disposto na Resolução n. 2/2018 do CNPCP. Inexistência de invasão de competência legislativa da União. 8. A definição de distância mínima entre presídios e de contingente máximo de detentos visa garantir, além da dignidade destes, sua segurança e a dos habitantes do entorno das unidades prisionais.

▪ Legislativas concorrentes – art. 24, CF/88

-O art. 24, CF/88, enuncia as competências concorrentes da União com os Estados e o DF.

❖ “Art. 24, CF/88:

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.”

❖ Veja que o município não tem competência concorrente, já que não está previsto no art. 24

❖ Se não houver norma da União, os estados podem legislar de forma plena

❖ Surgindo norma federal, posterior à norma estadual, essa (estadual) será suspensa no que esta for contrária (note que não se revoga, visto paralelismo das formas – federal revoga federal e estadual revoga estadual)

❖ §2º traz a competência denominada: **competência suplementar complementar**

❖ Na ADI 3753/SP (relatada pelo Min. Dias Toffoli, julgada em abril de 2022) tivemos um interessante caso que ilustra um Estado-membro atuando no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, CF/88.

ADI 3753/SP, Rel. Min. Dias Toffoli: Desta feita, ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria dos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, atuou o Estado de São Paulo no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal, não havendo coincidência ou conflito com a regulação federal. Rejeito, portanto, a incidência de inconstitucionalidade formal ao caso.

-Ao contrário das competências materiais comuns do art. 23, CF/88, que são cumulativas – pois não havia prévia determinação de limites para a atuação de cada ente –, a competência legislativa concorrente é não cumulativa, afinal existe determinação expressa de limites à atuação dos entes, ou seja, as tarefas de cada um estão definidas de antemão.

-Incisos mais importantes do art. 24, CF/88:

❖ I e II

-Os Municípios não foram listados como entes dotados de competência legislativa concorrente. Isso não os impede, todavia, de legislar sobre os temas relacionados nos incisos constantes do artigo, haja vista a competência suplementar que detêm como decorrência da previsão do art. 30, II, CF/88. Deste modo, pode-se concluir que os Municípios estão aptos a complementar as leis federais e estaduais editadas no exercício da competência legislativa prevista no art. 24, com o intuito de melhor especificarem suas peculiaridades.

❖ **“Art. 30, CF/88:** Compete aos Municípios:

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; “

❖ Possuem a competência suplementar complementar: complementam a legislação que já existe

❖ Mas não possuem a competência suplementar supletiva: capacidade de agir em substituição à entidade que não exerceu sua competência

❖ Veja que a competência não é cumulativa

❖ A competência do município não é equivalente

Art. 24, CF/88: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

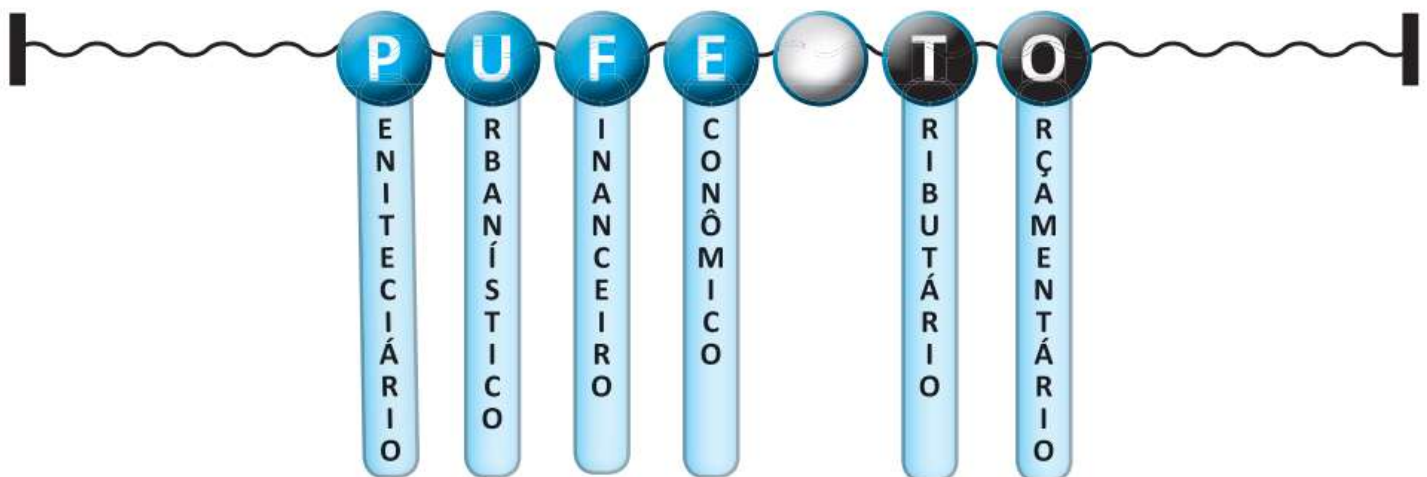
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

- Outro aspecto interessante foi decidido pelo STF (ADI 7112, em dezembro de 2022). Sabemos que, diante da superveniência de uma lei federal geral, a norma estadual anterior fica, tão somente, com a eficácia suspensa. Segundo o STF, essa lei estadual (mesmo que suspensa) pode ser objeto de ADI, afinal, o controle de constitucionalidade desenvolve-se no plano da validade, e não da eficácia. Aos que questionarem se há alguma utilidade na análise da constitucionalidade de uma lei estadual que está com a eficácia suspensa, respondo: claro que há! Imagine que a lei federal superveniente seja revogada por outra lei federal subsequente (ou, ainda, que ela seja declarada inconstitucional)... nesse cenário, de retirada da lei federal superveniente do ordenamento, a lei estadual anterior voltaria a produzir seus efeitos.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	
PRIVATIVA DA UNIÃO	CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E DISTRITO FEDERAL
Seguridade social (art. 22, XXIII, CF/88)	Previdência social (assim como proteção e defesa da saúde) (art. 24, XII, CF/88)
Diretrizes e bases da educação nacional ¹⁰⁰ (art. 22, XXIV, CF/88)	Educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, IX, CF/88)
Direito processual (art. 22, I, CF/88)	Procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, CF/88)
Direito comercial (art. 22, I, CF/88)	Juntas comerciais (art. 24, III, CF/88)
Penal (art. 22, I, CF/88)	Penitenciário (art. 24, I, CF/88)

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm

- **ADI 6989/PI, Rel. Min. Rosa Weber:** O art. 24, § 1º, da Carta Política consagra a fórmula da **competência concorrente limitada**, ou seja, expressa a separação entre a competência da União para editar normas gerais e a dos Estados para, quanto à mesma matéria, produzir normas especiais. Essa opção normativa delineada no art. 24 da Constituição da República configura um sistema de **competências concorrentes não sobrepostas**, em que subdividida a mesma matéria em níveis de normatização que se distinguem não apenas subjetivamente, entre União e Estados, mas também objetivamente, entre normas gerais e especiais. Segundo essa fórmula, nem a União nem o Estado têm competência absoluta para regular em sua plenitude as matérias elencadas no art. 24 – ressalvada, é claro, a hipótese de omissão excepcionada no § 3º do mesmo dispositivo constitucional - ADI 6989/PI, julgada em junho de 2023 (grifos nossos).

- Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que afaste as exigências de revalidação de diplomas emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

ADI 6.073, Rel. Min. Edson Fachin: 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). Precedentes. 2. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.

- A Constituição foi **omissa** ao conceder à União competência privativa para legislar sobre certos assuntos (1- de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros – art. 22, XXI; e 2- de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas e empresas estatais – art. 22, XXVII), e não inseri-los no art. 24, indicando de modo expresso que os Estados (e o DF) também podem legislar de forma complementar sobre eles. Tal lacuna, todavia, **não** impede que Estados e

DF tratem sobre esses assuntos para suplementá-los.” Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

- “Não é, porém, porque não consta na competência comum que Estados e Distrito federal (este não sobre Polícia Militar, que não é dele) não podem legislar suplementarmente sobre esses assuntos. Podem, e é de sua competência fazê-lo, pois que, nos termos do § 2º do art. 24, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade, até pressupõe) a competência suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga aí), e isso abrange não apenas as normas gerais referidas no § 1º desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada, mas também as normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a característica da legislação principiológica (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de competências federativas, consiste em sua correlação com competência suplementar (complementar supletiva) dos Estados.” SILVA, José Afonso. *Comentário Contextual à Constituição*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 276 e 277

*** É constitucional lei estadual que proíbe as instituições financeiras, correspondentes bancários e empresas de leasing de fazerem propaganda de empréstimos para aposentados e pensionistas**

- Consoante decidiu o STF, em maio de 2021, na ADI 6727, a lei estadual que proíbe instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de fazerem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo é constitucional. Essa lei trata do tema “defesa do consumidor”, matéria que é de competência legislativa concorrente (art. 24, V, CF/88), e, cumprindo determinação do art. 24, §2º, CF/88, suplementa os princípios e as normas do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e reforça a proteção dos consumidores idosos – grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

-- Além da União, os Estados/DF e Municípios também podem adotar medidas de combate ao coronavírus considerando que a proteção da saúde é de competência concorrente.

ADI 6341 MC-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin: O Plenário, por maioria, referendou medida cautelar em ação direta, deferida pelo ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal (CF) (1), o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. A ação foi ajuizada em face da Medida Provisória 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal 13.979/2020 (2). O relator deferiu, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico, a competência concorrente.

- Segundo o STF, é constitucional lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e nos estádios.

ADI 6.195, Rel. Min. Alexandre de Moraes: Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas de baixo teor alcoólico (cerveja e chope), igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. (...)

(...) 5. A Lei Estadual 19.128/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de cerveja e chope em arenas desportivas e estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. (...) 7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, reconheceu competência concorrente aos Estados-membros para legislar sobre a matéria, bem como a constitucionalidade de lei estadual autorizativa da comercialização e consumo de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14% em estádios de futebol, em dias de jogo (ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 28/02/2020 a 05/03/2020). 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

- Segundo o STF, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos.

ADI 5.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes: (...) 3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF). 4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.

- - Em maio de 2021, no julgamento da ADI 5995, este tema (norma estadual que proíbe precisamente o uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes) foi novamente discutido. Mais uma vez o STF declarou a constitucionalidade da norma estadual, ao argumento de que o Estado, na hipótese, exerce competência legislativa concorrente em matéria de proteção ambiental (art. 24, VI, CF/88).

ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes: Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes.

- Houve um aspecto abordado nessa ADI 5995 que não havia sido apresentado nos votos da ADI 5996: segundo o Min. Gilmar, nada obstante a proximidade temática da norma impugnada em relação ao conteúdo da Lei Federal nº 11.794/2008, ambas veiculam hipóteses normativas distintas.

- Enquanto a Lei Federal nº 11.794/2008, ao regulamentar o inciso VII do § 1º do art. 225 da CF/88, define as possibilidades do uso de animais em testes vinculados a atividades de ensino e pesquisa científica (fixando diretrizes de atuação para entidades de ensino e pesquisa científica, buscando reduzir o sofrimento do animal envolvido, bem como sanar eventuais práticas de maus-tratos ou de abuso contra animais), a norma estadual trata de um assunto próximo (porém distinto): ela veda a utilização de animais para a finalidade de desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes.

- Assim, a lei estadual, a rigor, parece concretizar o exercício de competência legislativa plena dos próprios Estados ante à inexistência de disciplina da matéria a nível federal, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. Afinal, se a Lei Federal nº 11.794/2008 dispôs tão somente acerca do uso de animais par afins de atividade de ensino e pesquisa científica, sob o ponto de vista estritamente normativo, inexistente regulamentação federal sobre o uso destinado à comercialização de produtos cosméticos. A lei estadual, pois, foi editada e colmatou essa lacuna, realizando a previsão do art. 24, §3º, CF/88.

- Nessa mesma ação, todavia, o STF decidiu que é inconstitucional a norma estadual que determina que conste no rótulo de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e de limpeza informação acerca da não realização de testes em animais (ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/5/2021). A violação à Constituição deriva da invasão da competência federal para editar as normas gerais sobre produção e consumo (lembrando que já existe, a nível federal, extensa regulamentação quanto à etiquetagem e à rotulagem de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes; essa regulamentação encontra-se definida em atos infralegais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).

ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes: É inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de produtos desenvolvidos a partir de teste em animais, bem como a que determina conste no rótulo informação acerca da não realização de testes em animais. Isso porque esses dispositivos legais violam a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre produção e consumo, e para legislar sobre comércio

interestadual. Ademais, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e qualquer produto sem distinção da sua respectiva origem invade a competência da União para legislar sobre comércio interestadual, nos termos do art. 22, VIII, da CF

- Conforme entendimento do STF, não se pode exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia.

ADI 6343 MC-Ref/DF, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes: O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para: i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020 (1), a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. (...) O colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação entre os entes federados, mas a autonomia deles deve ser respeitada. É impossível que o poder central conheça todas as particularidades regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às regras de transporte intermunicipal durante a pandemia é danosa. (...) O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais. Além disso, firmou que os Poderes, nos três níveis da Federação, devem se unir e se coordenar para tentar diminuir os efeitos nefastos da pandemia. Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia.

- É constitucional lei estadual que determine que faculdades particulares devolvam o valor da matrícula em caso de desistência do curso ou pedido de transferência, realizados antes do início das aulas.

ADI 5.951, Rel. Min. Cármen Lúcia: É constitucional lei estadual que estabeleça que as instituições de ensino superior privada são obrigadas a devolver o valor da taxa de matrícula, podendo reter, no máximo, 5% da quantia, caso o aluno, antes do início das aulas, desista do curso ou solicite transferência.

- Segundo o STF, os Estados-membro podem legislar sobre a concessão, por empresas privadas, de bolsa de estudos para professores.

ADI 2663/RS, Rel. Min. Luiz Fux: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 11.743/2002 do Estado do Rio Grande do Sul, conferindo à decisão efeitos “ex nunc”, a partir da publicação da ata deste julgamento. A lei impugnada assegura às empresas patrocinadoras de bolsas de estudo para professores que ingressam em curso superior a possibilidade de exigir

dos beneficiários serviços para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de empregados dessas empresas, bem como outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. O art. 3º da lei impugnada autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa patrocinadora incentivo equivalente a 50% do valor da bolsa, a ser deduzido do ICMS. De um lado, a Corte entendeu que o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal. A “prospective overruling”, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao STF rever sua postura em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, (...)

(...) viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca a norma da Constituição. Dessa forma, a competência legislativa de Estado-Membro para dispor sobre educação e ensino, prevista no art. 24, IX, da CF, autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores em aprimoramento do sistema regional de ensino. Por outro lado, considerou que o pacto federativo reclama, para preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-Membros para concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF e como disciplinado pela LC 24/1975, recepcionada pela atual ordem constitucional. Por esse motivo, o art. 3º da Lei 11.743/2002 padece de inconstitucionalidade. Ao conceder benefício fiscal de ICMS sem a antecedente deliberação dos Estados-Membros e do Distrito Federal, caracteriza-se hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal, em desarmonia com a Constituição. Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido. Para o magistrado, não se trataria, no caso concreto, de guerra fiscal, por não ter havido implemento de um benefício fiscal propriamente dito, mas simples contrapartida para as empresas que resolvessem adentrar esse campo e financiar o aprimoramento da classe dos professores.

- Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.

ADI 2.902, Rel. Min. Edson Fachin: 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Precedente. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislar sobre seus respectivos interesses

(presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.

- Em **fevereiro de 2022**, o STF decidiu (ADI 4118/RJ) que lei estadual pode obrigar empresas de TV por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda — que já possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) — a fornecerem atendimento telefônico gratuito aos clientes (por meio do prefixo 0800). Isso porque referida lei trata do assunto “direito do consumidor” — tema que é de competência concorrente (art. 24, V, CF/88). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), editado pelo Congresso Nacional, representa a norma geral de proteção do consumidor, é de competência dos Estados-membros, além da supressão de eventuais lacunas, a edição de normas destinadas a complementar tal norma geral a fim de atender às suas particularidades. A essa atuação dá-se o nome de competência suplementar (art. 24, § 2º, CF/88). Como o CDC silenciou acerca do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone, nada impede uma lei estadual de tratar do tema

- Em contrapartida, também em **fevereiro de 2022**, o STF decidiu (ADI 6668/MG) que lei estadual não pode proibir que os prestadores de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário inscrevam os usuários inadimplentes no SPC/Serasa. Vejamos o porquê: como a proteção do consumidor é matéria de competência concorrente (art. 24, V, CF/88), é tarefa da União editar as normas gerais sobre o tema (art. 24, § 1º, da CF/88). Isso foi feito mediante a elaboração da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que, nos artigos 43 e 44, regulamentou os bancos de dados e cadastros de consumidores, não prevendo nenhuma restrição quanto aos tipos de débitos que neles possam ser inscritos. Destarte, quando uma lei estadual prevê para o usuário do serviço público residente naquele Estado o direito de não ser inscrito em cadastro de devedores, está usurpando a competência legislativa da União para editar as normas gerais de proteção ao consumidor.

- Em **agosto de 2022**, o STF decidiu (na ADI 6088/AM) que é constitucional norma estadual que, a pretexto de proteger a saúde pública, obriga as prestadoras de serviços de telefonia celular e de internet a inserirem, nas faturas de consumo, mensagem incentivadora à doação de sangue — segundo a Corte Suprema, não há usurpação de competência privativa da União considerando que a lei impugnada não está disciplinando o tema ‘telecomunicações’.

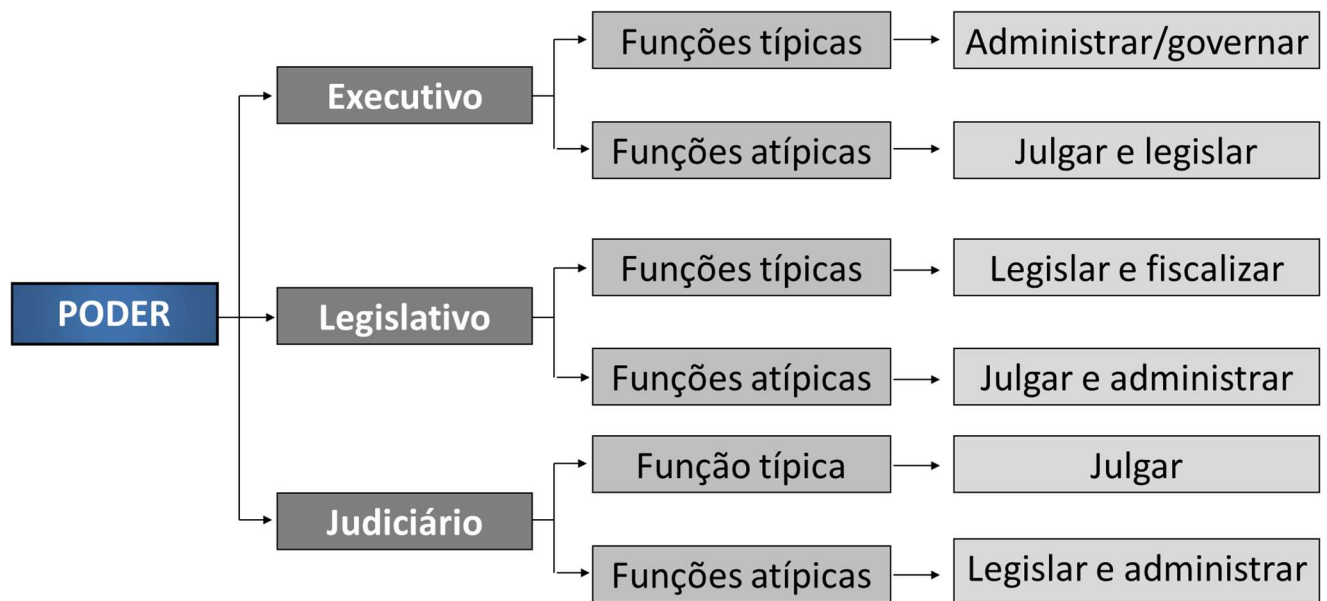
- - Em **setembro de 2023**, na ADI 2879, o STF considerou que é constitucional lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prevê a cominação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. Segundo nossa Corte Suprema, a competência para legislar sobre direito do consumidor é concorrente (art. 24, V e VIII, CF/88) — o que

significa que cabe à União editar normas gerais e aos Estados-membros e DF legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1º e 2º).

Dispositivo Constitucional	Competência	Natureza	Detalhe importante
21	Exclusiva da União	Material / administrativa	- São competências indelegáveis. - Tratam normalmente da relação entre a República Federativa do Brasil e outros Estados soberanos; bem como de assuntos que exigem tratamento nacionalmente uniforme.
22	Privativa da União	Legislativa	- São competências legislativas passíveis de delegação para Estados e Distrito Federal, por meio de autorização dada por lei complementar federal.
23	Comum (União, Estados, DF e Municípios)	Material / administrativa	- É partilhada por todos os entes da federação.
24	Concorrente (União, Estados e DF)	Legislativa	- União edita as normas gerais. - Estados e Distrito Federal editam normas. Complementares - suplementares. - Se a União não editar a norma geral, Estados / DF poderão legislar de forma plena. - A superveniência de lei federal, trazendo norma geral, <u>suspende</u> a lei estadual onde houver entre elas contrariedade.

Bloco 5

Organização dos Poderes



I) Caput: Art. 1º, CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)



□ Sistema de governo

- Indica o modo como o executivo e o legislativo vão se relacionar; como vão se articular
- Presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo
- É o sistema de governo que nos permite identificar o modo como vão se articular os Poderes (especialmente o Executivo e o Legislativo) dentro de um Estado.
- No Presidencialismo temos uma inequívoca independência política entre os dois Poderes, já que as funções executivas estão todas concentradas no Poder Executivo.
- Já no Parlamentarismo os Poderes se articulam com relativa interdependência, vez que uma parcela da função executiva (a Chefia de Governo) será deslocada para ser exercida pelo 1º Ministro (Premier ou Chanceler), que é membro integrante do Parlamento.

(a) Parlamentarismo e Presidencialismo: diferenças essenciais

- ❖ No presidencialismo ocorre a reunião de todas as funções executivas no próprio executivo
- ❖ No parlamentarismo se desloca uma parcela das funções executivas, a chefia de governo, para o parlamento (o chefe de governo será o Primeiro Ministro)
- ❖ Surgimento
 - Parlamentarismo surge no final do século XI; contornos finais contemporâneos surgem no século XIX
 - O presidencialismo surge nos EUA, a partir da libertação das 13 colônias da Inglaterra
 - O Presidencialismo surge nos EUA, na Constituição de 1787 (1ª Constituição escrita da história, ainda hoje em vigor), como uma alternativa de superação ao sistema inglês-colonizador (que era Parlamentarista).
 - Já o Parlamentarismo é um sistema significativamente mais antigo, já que seus contornos básicos começaram a ser desenhados na Inglaterra no século XI (ocasião em que o monarca já se cercava de nobres que integravam a Corte real) e alcançaram a estrutura contemporânea no final do século XIX.
- ❖ Chefia
 - No parlamentarismo a chefia é dual: Primeiro Ministro como chefe de governo e o Presidente como chefe de Estado

□ No presidencialismo: chefia uma, sendo que o Presidente da República exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e de Governo

□ Presidente e monarca, no sistema parlamentarista, são figuras simbólicas (funções protocolares)

□ No Presidencialismo a chefia é una/monocrática, pois o Presidente da República exerce simultaneamente a Chefia de Estado (materializando a unidade interna do país e representando o Estado Nacional nas relações internacionais) e a Chefia de Governo (orquestrando as políticas públicas internas).

□ No Parlamentarismo a chefia é dual, pois o Chefe de Estado será, necessariamente, uma pessoa física distinta do Chefe de Governo. A Chefia de Estado será desempenhada pelo Monarca ou pelo Presidente da República, já que o sistema se harmoniza igualmente bem com a monarquia e a república. A Chefia de Governo será desempenhada pelo 1º Ministro, que governará juntamente com o Conselho de Ministros, que compõe o seu gabinete.

Obs.: O Monarca e o Presidente no Parlamentarismo são figuras possuidoras de atribuições meramente protocolares, isto é, de representação simbólica do país no plano internacional. Vale dizer: são figuras que não traçam as diretrizes políticas do país.

❖ Vínculo Político necessário entre Poder Executivo e Legislativo

□ No presidencialismo muitas vezes falta afinidade entre o legislativo e o executivo (tende a faltar coalizão); o vínculo não é necessário, mas na prática torna difícil governar sem ele

□ No parlamentarismo esse vínculo necessário prévio é essencial; a coalizão, enquanto existir, torna viável a manutenção do cargo de Primeiro Ministro (visto que não há mandato prefixado)

□ No Presidencialismo este vínculo construído previamente não é necessário, pois o PR não depende do apoio da maioria dos Parlamentares para se eleger ou, no aspecto jurídico, para governar.

Obs.: Na prática, para o PR governar num cenário multipartidário, ele terá que arquitetar um apoio de uma maioria parlamentar, formando uma coalizão que confira governabilidade à sua atuação (por isso, no Brasil, fala-se em Presidencialismo de coalizão).

□ No Parlamentarismo, esse vínculo é construído *a priori*, pois do Parlamento é nomeado o 1º Ministro e o restante do Gabinete. Essa relação de confiança e apoio deve se manter durante o exercício do cargo e, se esse suporte se esvai, poderemos ter a destituição do 1º Ministro pela moção ou voto de desconfiança. Convive-se, portanto, com a constante possibilidade de dissolução/queda do Gabinete pelo Parlamento.

* Obs.1: **Presidencialismo de coalização.**

- Expressão cunhada por Sérgio Abranches.

- Segundo o autor, a extrema heterogeneidade da sociedade brasileira, tanto em termos culturais quanto econômicos e políticos, aliada ao sistema proporcional de lista aberta no âmbito da CD, teria o condão de gerar um governo inoperante, sem maioria no Parlamento.

- Necessidade de formar a coalização e conquistar governabilidade.

❖ Mandato

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

□ no presidencialismo: fixo e previamente determinado (art. 51, I; 52, I e p.u, ambos da CF/88)

□ no parlamentarismo: indeterminado (segue no governo enquanto tem apoio parlamentar)

□ No Presidencialismo o mandato é cumprido por prazo certo e previamente determinado, existindo uma **estabilidade** na definição do Governo, que é construído sob a expectativa de prazo de início e fim. Não se pode, portanto, destituir o PR do cargo por mera liberalidade do parlamento; só há uma única possibilidade de o Legislativo abreviar o mandato presidencial: condenação do PR pela prática de crime de responsabilidade (arts. 51, I, c/c 52, I, p. único, ambos da CF/88).

□ Por outro lado, no Parlamentarismo o 1º Ministro chefia o Governo por tempo indeterminado, durante o período em que for o detentor de confiança e apoio da maioria do Parlamento.

Obs.: Interessante sublinhar, entretanto, que mesmo no sistema presidencialista o Presidente da República, para governar num cenário multipartidário, precisa arquitetar o apoio de uma maioria parlamentar.

- Esta maioria é, com frequência, contraditória em relação aos programas centrais de governo e difusa no aspecto ideológico, o que a confere um potencial conflitivo diário, especialmente em razão da áspera competição interna entre os diferentes partidos que formam a base governista.

- A necessidade de formar uma coalização para governar no sistema presidencialista, ocasionou o surgimento da expressão “Presidencialismo de Coalizão” – usada há mais de 20 anos no título de um artigo acadêmico (“O dilema institucional brasileiro”) do cientista político Sérgio Abranches, ao qual se atribui a criação da locução.

- Segundo o autor, a extrema heterogeneidade da sociedade brasileira, tanto em termos culturais quanto econômicos e políticos, aliada ao sistema proporcional de lista aberta no âmbito da Câmara dos Deputados, teria o condão de gerar um governo inoperante, sem maioria no Parlamento – existindo, pois, a necessidade de formar

uma coalização (base governista) para conquistar a essencial governabilidade (sem a qual o Presidente da República não consegue aprovar, no âmbito do Congresso Nacional, as medidas e reformas que caracterizam seu plano de governo).

- Usualmente, essa formação da coalização se dá por meio da distribuição de cargos públicos, especialmente na formação dos Ministérios, liberação de emendas parlamentares ao orçamento da União, centralização da atividade legislativa na figura do Presidente da República, com edição de Medidas Provisórias (o que confere a ele um poder de agenda).

Obs.: Recall: é um meio de participação popular direta em que os cidadãos dizem se estão ou não satisfeitos com o mandato de certo representante eleito.

- Não foi adotado pela Constituição Federal de 1988.

❖ Principais vantagens

- Presidencialismo: estabilidade (decorrente de mandatos certos); legitimidade (o eleito tem sempre grande aceitação popular).
- Parlamentarismo: relação harmoniosa e bem articulada entre os Poderes e uma superação de crises políticas menos dolorosa em razão da possibilidade de substituição simplificada do Governo.

PRESIDENCIALISMO X PARLAMENTARISMO		
SURGIMENTO	EUA	Inglaterra
Chefia	Una (o Presidente da República é, simultaneamente, chefe de Estado e de Governo)	Dual (o chefe de Governo é o Primeiro Ministro e o chefe de Estado é o Monarca ou o Presidente)
Vínculo necessário entre o Poder Legislativo e Executivo	O vínculo é possível e facilita a governabilidade, todavia não é essencial para o Presidente se eleger, tampouco para governar	O vínculo é essencial. Deve ser construído “a priori”
Mandato	Tempo determinado	Prazo indeterminado
Principal vantagem	Maior legitimidade do chefe do Executivo (em regra, eleito diretamente)	São duas: • relação harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo • superação simplificada de crises políticas

(b) Semipresidencialismo

❖ Combinação das características dos sistemas anteriores, visando evitar as falhas

❖ Características

□ Chefia dual: Presidente da República como chefe de Estado e o Primeiro-Ministro como chefe de Governo

□ Chefe de Estado será um Presidente da República

□* A função do Chefe de Estado não será meramente simbólica, pois ele possuirá importantes atribuições políticas: comandar as Forças Armadas, conduzir a política externa, propor Projetos de Lei, nomear o 1º Ministro (nomeação tem que ser cancelada pelo Parlamento).

□* Colômbia, Finlândia e Polônia também adotam este modelo.

c) Presidencialismo como sistema preferencial nas Constituições brasileiras

- ❖ O Brasil é presidencialista desde 1891
- ❖ Atento ao intervalo que vai de setembro de 1961 a janeiro de 1963, em que formalmente foi adotado o parlamentarismo
- ❖ Somos Presidencialistas desde a nossa 1ª Constituição Republicana, com uma única exceção, que foi de setembro de 1961 a janeiro de 1963 (da EC 4 a EC 6, ambas feitas à Constituição Democrática de 1946), em que o Parlamentarismo foi formalmente adotado.
- ❖ A falta de consenso quanto ao sistema de Governo a ser adotado no documento de 1988 fez com que o constituinte permitisse um plebiscito em que a questão poderia ser revista. Tal convocação popular representou um compromisso dilatatório quanto à escolha.
- ❖ No plebiscito de abril de 1993 (artigo 2º, do ADCT) votamos pelo continuísmo da forma Republicana e do sistema Presidencialista. Questiona-se: tais escolhas tornaram-se cláusulas pétreas implícitas?

-Plebiscito do art. 2º do ADCT

- ❖ **“Art. 2º, ADCT:** No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992)”
- ❖ O sistema de governo presidencialista pode ser superado mediante Emenda Constitucional, substituindo-o pelo parlamentarismo (segundo a doutrina majoritária, não se considera o sistema de governo presidencialista como cláusula pétrea)
- ❖ Mesmo após esse plebiscito, a doutrina entende que o sistema presidencialista não se tornou cláusula pétrea (contudo, uma proposta de mudança para monarquia, por exemplo, esbarraria no art. 60, §4º, II da CF – voto, direto, secreto, universal e periódico)
- ❖ Poderia adotar outro sistema de governo, já que a separação dos poderes estaria garantida tanto no presidencialismo como no parlamentarismo
- ❖ Obs. Atento que o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade, visto não ser norma jurídica
- ❖ Obs. 2. No ADCT estão presentes normas constitucionais, sem hierarquia entre parte permanente e as do ADCT (a diferença está, apenas, na transitoriedade)

